

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

השתתפו ה"ה :

- גב' שלומית דוטן – גיסין,
 - גב' רימה גנזל, נציגת שר משרד הבריאות
 - מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור
 - עו"ד מעין בן ארי, נציגת שר משרד המשפטים
 - מר בני חיים, נציג שר משרד הבינוי והשיכון
 - מר יואב צלניקר, נציג שר המשרד להגנת הסביבה
 - גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות
 - עו"ד גילת אייל, יועצת משפטית לועדה המחוזית
 - גב' קארין טלמור, לשכת התכנון
 - גב' אורית פילר, לשכת התכנון
- יו"ר ועדת המשנה להתנגדויות
- (חברה)
- (חבר)
- (חברה)
- (משקיף)

נעדרו:

נציגת שר משרד להגנת הסביבה

מרחב תכנון מקומי : פתח תקוה

תכנית מס' : פת/1268/66 א

מטרות התכנית:

- תכנית זו באה לקבוע מסגרת תכנון להקמת שכונת מגורים בת 200 יחידות דיור באמצעות שינוי תכנית המתאר כדלקמן:
- א. שינוי יעוד מאזור מגורים בצפיפות בינונית לאזור מגורים ג', לשטח ציבורי פתוח, לשטח בנוי ציבורי, לשטח פרטי פתוח ולדרך חדשה.
 - ב. קביעת שטח לאיזור לאיחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת בעלים.
 - ג. קביעת הוראות והנחיות בניה ל- 200 יח"ד במבנים בני 12-13 קומות.
 - ד. הרחבת רח' המאירי בצומת גיסין המאירי.

גושים וחלקות:

גוש 6376 חלקי חלקות: 95, 97, 98
גוש 6376 חלקות במלואן: 17 - 20, 22, 26, 117 - 118, 142 - 143

השתתפו:

- עו"ד עודד אונגר, ב"כ המתנגדים.
- עו"ד אמיר בלנק, ב"כ משפ' ששון.
- עו"ד גלעד נאמן, ב"כ משפ' ששון.
- גב' דודזון אוולין, שמאית מקרקעין בשם משפ' ששון.
- מר נמרוד ששון, בעלים.
- מר זמיר ששון, בעלים.
- מר שמעון ששון, בעלים.
- מר דניאל ששון, בעלים.
- עו"ד לויט, ב"כ רוטמן ומאיר.
- מר נתי ניומן, שמאי מקרקעין בשם מאיר.
- מר צבי מאיר, בעלים.
- עו"ד גלמן מירין, ב"כ מטולה ואחרים.
- מר דוד מוטלה, בעל קרקע.
- גב' חוסרבי לבנה, בעלת קרקע מתנגדת.
- גב' מלכה קטן, בעלת קרקע, מתנגדת.
- גב' ציפי גלבר, ועדה מקומית.
- אדר' דורון גולדווסר, עורך התכנית.
- גב' תמר טוכלר, מנהלת אגף שימור אתרים מחוז מרכז.
- גב' נעמי ספיר, שמאית מקרקעין לתכנית.
- מר אריה קמין, שמאי מקרקעין לתכנית.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

החלטה:

א. רקע:

1. התכנית הנדונה עניינה קביעת שטח לשכונת מגורים בת 200 יח"ד, המהווה חלק מתכנון כולל לשכונת מגורים בת 452 יח"ד. שטח התכנית נמצא בין הרחובות המאירי, גיסין ולילינבלום בפ"ת. התכנית מציעה כאמור, 200 יח"ד בשטח ממוצע של 110 מ"ר ליחידת דיור במבנים בני 12-13 קומות.
2. לתכנית הוגשו שמונה התנגדויות ע"י בעלי זכויות בשטח התכנית וע"י גובלים בה ו/או סמוכים לה וכן התנגדות מאוחרת ע"י הועדה המקומית.
 - עיקרי טענות בעלי זכויות בשטח התכנית: חלק מהמתנגדים טוענים כנגד שלילה קטגורית של סעיף סטייה ניכרת מהוראות התכנית; טענה כנגד סעיף המתנה הקמת יח"ד בהיקף העולה על 50% בהקמת המבנה ציבורי וכנגד סעיף המתנה איכלוס בפיתוח השצ"פ המרכזי בתכנית; טענה כנגד יצירת תלות בין שלושת התכניות (פת/ 1268 / 66 / א, להלן תכנית א', פת/ 1268 / 66 / ב- להלן תכנית ב', פת/ 1268 / 66 / ג – להלן תכנית ג'); טענה כי לא נלקח בחשבון קיומם של פולשים בחלק משטח התכנית בתחשיב השמאי ובעיתוי מימוש הזכויות וכי לא ניתן להקצות שטח עם פולשים לבעל זכויות ששמר על אדמתו פנויה מפולשים; טענה כנגד הקצאה משותפת עם בעלי זכויות נוספים במושע; טענה כנגד המקדמים שקבע השמאי; טענה כי יש צורך בפיצוי ותוספת יח"ד; טענה כי יש לשנות ו/או לבטל את סעיף השיפוי בתכנית; טענה של חלק מהמתנגדים לאפליה בין התכניות בהיבט של יח"ד והפרשות לצרכי ציבור.
 - מתנגדים נוספים המתגוררים בשטח התכנית טוענים כי בתיהם ראויים לשימור וכי הם לא מעוניינים בתכנית ורוצים להישאר בבתיהם; טענה כי לא ניתן פיצוי ראוי ואין התייחסות לכך שהם מתגוררים במקום; טענה כי התכנית תפגע בנכסיהם.
 - עיקר טענות הועדה המקומית הוא: טענה כי קיימת חלוקה לא שווה של צפיפות יח"ד והפרשות לצרכי ציבור בין התכניות וכי יש להגדיל את הצפיפות בתכנית א' (הנדונה) ולהגדיל את שטחי הציבור בתכנית ג' מבלי לפגוע ביח"ד המוקצות לבעלי הזכויות בתכנית ג' וזאת ע"י ביטול מגרש מגורים שינוי הבינוי והגבהתו.
 - עיקר טענות עו"ד אורנה שגיב ב"כ בעלי זכויות מחוץ לשטח התכנית הוא טענה כי התכנית פוגעת בזכויות מתכנית העומדת בפני הועדה המחוזית לאישור של המתנגדים לעניין מספר יח"ד, גובה הבניינים והשלכות הבינוי בתכנית שלפנינו על הבינוי של התכנית של המתנגדים.

3. המתנגדים המיוצגים ע"י עו"ד שגיב והאפוטרופוס הכללי לא נכחו בדיון ולפיכך התנגדותם הוקראה במהלך הדיון הפומבי.

ב. מהלך הדיון הפומבי :

1. במהלך הדיון הוצגו עיקרי התכניות (א+ב+ג) בפני הועדה ע"י עורך התכנית, מהם עלה כי מדובר במתחם תכנוני אחד שכיום קיימים בו שימושים של מלאכה ומגורים וכי הפיצול לשלוש תכניות נעשה מטעמים של בעלויות ועל מנת להקל את תהליך האיחוד והחלוקה. כמו כן הוסבר הקשר שבין המתחם הנ"ל לבין תכנית פת/ 1268 / 73 שבתוקף שממזרח לתכניות שלפנינו, לפיה מיועד השטח לאזור שצ"פ ושב"צ משולב, בהיקף נרחב עבור השכונות הקיימות והשכונות החדשות העומדות להיבנות.
2. הועדה שמעה את טענות המתנגדים לרבות הועדה המקומית וכן את תגובתה של הועדה המקומית למתנגדים.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

3. מבנים מבוקשים לשימור : אחת הסוגיות שעלו במהלך הדיון בהקשר לתכנית פת/1268/66/ א הנדונה היתה האם הבתים צמודי הקרקע שנבנו בשנות ה-30 ראויים לשימור. נציגת המועצה לשימור מבנים ואתרים ציינה כי גם בסקר שימור אתרים ראשוני וגם בסקר הרשמי שנערך לאחריו באיזור זה לא סומנו המבנים למגורים המדוברים לשימור. היא הוסיפה שמבנה השומר/מנהל התחנה, אשר אינו נכלל בתכנית זו הוחלט כי ראוי לשימור. כמו כן טענו נציגת המועצה לשימור אתרים ונציגת העיריה כי היתה פניה של המתנגדים לעירייה בנושא הצורך בשימור אולם זו לא ראתה לנכון לשמר את המבנים. עוד ציינה נציגת המועצה לשימור אתרים כי המבנים עצמם עברו שינויים ניכרים ומשמעותיים, הן פנימיים והן חיצוניים וכי הבנין המערבי אינו ראוי לשימור כלל, ומכל מקום ככל שהבעלים מעוניינים להתגורר בבתים ומעוניינים בשימור הרי שישנו הליך מוסדר של הכנת תיק תיעוד והליכי שימור בפועל על פי סטנדרטים המוכתבים על ידי המועצה לשימור אתרים וכי עלויות השימור יוטלו על המבקשים.
- נציגת הועדה המקומית הדגישה כי הועדה המקומית סבורה שאין מקום לשמר את המבנים הללו, וכי היה והועדה תחליט על שימורם יוכלו לעשות זאת רק לאחר הגשת המסמכים הרלבנטיים ומכל מקום הדבר ייעשה ע"י ועל חשבון הבעלים. כמו כן טענה כי הזכויות בתכנית מפצות דיין על הפינוי וככל שמשפ' ששון (המבקשת את השימור) יוצאים מהתכנית יש צורך בתוספת של 24 יח"ד בלבד ולא 30 יח"ד.
- המתנגדים טענו כי ברצונם להישאר בבתיהם, וכי חובת הרשות המקומית להציג דו"ח המסביר מדוע הבניינים לדעתה לא ראויים לשימור. לחילופין, דרשו כי יוקצה להם בניין שייועד להם בלבד וכי אכלוסו יותנה בפינוי המגורים של המתנגדים בעיתוי שהם יבחרו. עוד נטען כי תוספת יח"ד בתכנית הנדונה כמוצע ע"י הועדה המקומית מחייבת הפקדה מחדש של התכנית.
4. בעלי זכויות במגרש 1 המוצע טענו כי יש להזיז את המבנה למגורים המוצע דרומה, על מנת למזער מפגעי הרעש מרח' גיסין. נציגת הועדה המקומית טענה כי יש מקום להזיז את המבנה דרומה ולקבוע קו בניין דרומי של 18 מ'. עוד ציינה נציגת הועדה המקומית כי בתכנית הנדונה יש מקום לשינוי חלוקת המגרשים : מגרש 1 הצפוני ומגרש דרומי – 2-4.
5. חלק מהמתנגדים טענו כי יש לראות בשינויים המוצעים ע"י הועדה תכנית חדשה המחייבת הפקדה מחדש.
6. כמו כן ביקשה נציגת הועדה המקומית לבטל את ההתניות לנושא היתרי הבניה והאכלוס בתכנית וכן את התליית מתן התוקף בין שלושת התכניות. בנוסף, ביקשה לשנות את סעיף השיפוי כך שיחול על הבעלים.
7. הועדה המקומית הגישה את עמדתה הכתובה בשלוש התכניות במהלך הדיון הפומבי וציינה כי שלחה את התגובה לחלק מהמתנגדים. מכל מקום הועדה המקומית הציגה את עמדתה בע"פ במהלך הדיון הפומבי לגבי כל ההתנגדויות שהוגשו.

ג. החלטה :

- הועדה בחנה את התכנית ושמעה את עמדות הצדדים. בפני הועדה מונחות טענות שהינן במישור התכנוני וכן טענות שהינן במישור השמאי. כפי שהובהר גם במהלך הדיון, ראשית תתייחס הועדה להיבט התכנוני ולאחריו להיבט השמאי ובהמשך יינתן מענה בהתנגדויות הפרטניות. לאור האמור לעיל, מחליטה הועדה כדלקמן :
1. **בהיבט התכנוני** – הועדה סבורה כי התכנית הנדונה ראויה מבחינה תכנונית-סביבתית וזאת מהטעמים הבאים : מדובר בתכנית אשר מציעה שימושים שיש בהם משום שדרוג האזור ושימושי הקרקע הקיימים בו ובסביבתו כיום מבחינה אורבנית. התכנית מציעה מבנים למגורים תוך פינוי בתי מלאכה ושימושים בעלי פוטנציאל של מטרד סביבתי.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

מעבר לכך, וכפי שטענה נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון, התכנית שלפנינו משתלבת עם מגמות הפיתוח של האזור כפי שמקודמת ע"י הועדה המקומית, להקמת שכונת מגורים בשילוב שטחי ציבור באזור. מגמה זו של התחדשות והגדלת היצע יח"ד מתיישבת עם הוראות תכנית המתאר הארצית תמ"א/35 וכן הוראות תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/3/21 - לעניין הגדלת היצע יח"ד, עיבוי מרקם הבניה הקיימת, תוך ייעול משאב הקרקע. על רקע זה בעיר פתח תקוה, שהינה מרכז משני במטרופולין ת"א ובמיקום בו מוצעת התכנית מן הראוי שמדיניות זו תיושם.

2. עם זאת ולאור טענות המתנגדים לרבות התנגדות הועדה המקומית סבורה הועדה כדלקמן:

א. **התליית תוקף התכנית הנדונה במתן תוקף לתכניות ב' ו-ג'** – במקור הוגשו שלוש התכניות כמקשה אחת במסגרת תכנית אחת. הפיצול שנערך בתכניות באישור הועדה המחוזית היה בעיקרו מטעמים של בעלויות רבות. לאחר ששמעה וועדת המשנה להתנגדויות את הצדדים, לרבות את עמדת הועדה המקומית בנושא לפיה מוצע להסיר את תנאי התלות במתן תוקף "ולתת לכל תכנית "יד חופשית" למימוש", סבורה הועדה כי יש מקום להסיר את התלות של מתן תוקף בין התכניות מהטעמים הבאים: ראשית, סבורה הועדה כי ריבוי הבעלים בתכניות והשוני במצב הקיים בשטח בין התכניות, יש להניח שעדיין יקשה מאוד על מימוש הזכויות כשהתכניות קשורות זו בזו. הועדה סבורה שדווקא ברגע זה של אישור התכנית, אפשרי יהיה לנתק אותן זו מזו, וזאת מתוך תקווה שקידומה של אחת מהן, יביא במהרה להסכמות בין בעלים בתכניות הסמוכות ולפיתוח האיזור כולו. כמו כן הושג, לדעת הועדה, איזון בין התכניות בנושא ההפרשות לצרכי ציבור, כפי שמוסבר בהחלטה בתכנית פת/1268/66 ג, שם מוצע להגדיל את השצ"פ ב-2 דונם. ביטול התליית התוקף בין התכניות מותנה איפוא באישור שמאי הועדה המחוזית בעניין זה. בנוסף, ובהתאם לדברי נציגת הועדה המקומית, מחליטה הועדה כי כנגד ביטול ההתליה האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקוה, יבחן כל בקשה להיתר אל מול השימושים הקיימים בשטח והתניות בהתאם. יש להוסיף סעיף בנושא זה בהוראות התכנית.

ב. **הבקשה לשימור ו/או הותרת המבנים הקיימים למגורים בתכנית על כנם - לדחות את הבקשה** - הועדה סבורה כי לאור הטענות וההסברים של הצדדים שהושמעו במהלך הדיון הפומבי ומתוך בחינה כוללת של הבינוי המוצע בתכנית הנדונה בהשוואה לבינוי הקיים של המתנגדים, אין מקום להותרת המבנים של המתנגדים בשטח התכנית ואף לא לקבל את בקשת נציגי עיריית פתח תקוה להוציאם מחוץ לשטח התכנית ו/או לשקול שימורם. התכנית הנדונה מציעה שדרוג תכנוני – אדריכלי וסביבתי משמעותי וכולל לאזור. הותרת המבנים על כנם, אף אם יבקשו המתנגדים לשמרם על פי כל הכללים, כאשר מולם עם אישור התכנית יוקמו מבנים גבוהים וחדשים, והישארותם בשטח של המבנים הקיימים תביא לפגיעה משמעותית במאמץ ליצור מרקם תכנוני אחיד ואף עלולה לגרום למתנגדים מפגעים שונים כגון- הצללות, חסימת אור ואוויר, חדירה לפרטיות – מפגעים אשר בגינם אף יוכלו המתנגדים לתבוע פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק. מעבר לכך, המגרש שיוותר למתנגדים, ככל שיהיו מעוניינים בעתיד לממש זכויותיהם, יהיה קטן ומשמעות הדבר היא כי ללא תכנית איחוד וחלוקה, כפי שמוצע בתכנית הנדונה, לא יוכלו המתנגדים לממש זכויותיהם לעולם.

ג. **בקשה לביטול התניית היתרי הבניה להקמת יח"ד מעבר ל- 50% מסה"ב יח"ד בתכנית - בהקמת שב"צ בתכנית פת/1268/73 – לקבל את הטענה** - הועדה, לאחר ששמעה את המתנגדים ואת הסברי נציגי הועדה המקומית, סבורה כי יש מקום להיענות לבקשה וזאת מהטעמים הבאים: לאור מתן התוקף לתכנית פת/1268/73, בה מאושרים שטחים נרחבים של שב"צ ושצ"פ, אשר הוקצו על בסיס פרוגרמתי מפורט, הרי שסביר להניח כי אלו

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

יתוכנו בקפידה ע"י הועדה המקומית בהתאם לצפי האכלוס של האזור ולצרכי האוכלוסייה הקיימת וזו שצפויה להשתכן בו. התכנית הנדונה הינה ביוזמת הועדה המקומית; הועדה המקומית בתגובתה הודיעה כי לפי הפרוגרמה של העירייה אשר הוכנה בראיה רובעית, השב"צ בתכנית פת/ 1268 / 73 מיועד לבתי ספר, מוסדות אשר יוקמו בעת הצורך לכך; העירייה ביקשה לציין כי כבר הוכיחה את עצמה בכל הפרויקטים החדשים בצפון העיר ששטחי ציבור מוקמים גם ללא הנחיה תקנונית. על רקע זה סבורה הועדה כי הועדה המקומית מתכוונת ויכולה למלא חובתה ותפעל באחריות להבטחת שירותי ציבור נאותים. כמו כן מבקשת הועדה לאמץ בחלקה את המלצתה של הועדה המקומית לעניין מבני הציבור ולשנות את הסעיף בהוראות התכנית כדלקמן: פיתוח השטח למבני הציבור (זה במקור מתייחס לשטח הגדול בתכנית פת/ 1268 / 73, אך יש גם שב"צ קטן בתכנית) כך שהחלטת הועדה היא להתייחס לכלל שטחי הציבור יעשה בד בבד עם פיתוח השכונה ועפ"י הצרכים הפרוגרמתיים הנדרשים, והאילוצים בשטח.

ד. **בקשה לביטול התניית האיכלוס של מבני המגורים בתכנית בפיתוח השצ"פ – לדחות את הבקשה** - הועדה סבורה כי חשוב להבטיח את שטחי הציבור הפתוחים בכל תכנית כך שינתן מענה הולם לדיירים פוטנציאליים, כחלק מהשירותים הציבוריים המוצעים בסביבתם המיידית. לפיכך, ההתניה לאיכלוס המבנה הראשון בתכנית תיוותר פיתוח השצ"פ המוצע במסגרתה. למען הסר ספק, עם ההפרדה בין התכניות, הרי מדובר על השצ"פ בתכנית שלפנינו בלבד. בנוגע לפינוי הבתים בבעלות משפ' ששון, ראו מענה בסעיף ח.4. להלן.

ה. **לבקשה לקביעת השטח העיקרי של יח"ד והצגת חלוקת השטחים ומספר יח"ד בכל בנין ומגרש בהוראות התכנית ולקביעת השטח העיקרי הממוצע של יח"ד ל- 110 מ"ר - לקבל את הבקשה** - בהוראות התכנית יש לפרט את שטחי הבניה לכל מגרש ולכל בנין. וכן לרשום על פי החלטת הוועדה המחוזית לעת הפקדת התכנית כי שטח דירה ממוצע יהיה – 110 מ"ר. יש לתקן את הוראות התכנית בהתאם.

ו. **סעיף שיפוי** – יש לבטל את סעיף 30 לנושא השיפוי בהוראות התכנית. על הועדה המקומית כיזמת התכנית חלה חובת תשלום 197 במקרה שתתקבלנה תביעות. לא צריך סעיף שיפוי בשביל זה, החובה הינה סטטוטורית, וכל הסדר אחר בין בעליים בקרקע ובין יזמת התכנית הינם לאחר אישור תכנית זו.

ז. **בנושאים הבאים מבקשת הועדה לערוך שינויים בתכנית לאור עמדות המתנגדים ותגובת הועדה המקומית אשר מחייבים על פי דעת הוועדה פרסום הודעות לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה כדלקמן:**

1. **לבקשת הועדה המקומית לתוספת של 30 יח"ד על מנת ליצור איזון לעניין יח"ד והפרשות לשטחי ציבור בין התכנית הנדונה לתכניות ב' ו-ג' – מבחינה תכנונית, הועדה שוקלת לאמץ את הצעת הועדה המקומית, כך שיתווספו 30 יח"ד לתכנית א' וישונה הבינוי בתכנית כדלקמן: המבנה הצפוני ישונה מ- 13 ל- 16, והמבנים הדרומיים לו יהיו בני 16 קומות (במקום 13 ו- 12), המבנה הדרום מזרחי (הפנימי) יהיה בגובה של 12 קומות. הועדה סבורה כי מבחינה תכנונית, התוספת מתיישבת עם מדיניות הועדה המקומית לאזור, כמו גם עם הבינוי המוצע בסביבה וכן פרויקטים שכבר הוחל בבנייתם מהצד השני של רח' המאירי, ואין בה כדי להוות שינוי מהותי לתכנון של השכונה כולה. הועדה מעבירה עניין זה על כל ההיבטים המפורטים לעיל לבדיקת השמאי היועץ של הוועדה המחוזית טרם הכרעה בתכנית.**

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

2. **הזזת קו הבנין בצד הדרומי במגרש הצפוני** – הועדה שוקלת לאמץ את עמדת הועדה המקומית להקטנת קו הבנין הדרומי של המגרש הצפוני מ – 24 מ' ל – 18 מ'. זאת על מנת לאפשר הזזה דרומה של המבנה הצפוני המוצע בתכנית, מבלי לפגוע במבנים הדרומיים שכן עדיין נותר מרחק ניכר בין המבנים. הועדה סבורה כי אין בשינוי זה כדי לפגוע במי מהבעלים בתוך התכנית ו/או בעלים מחוץ לתכנית.
3. **לבקשה לחלק את בניינים 1-4 לארבעה מגרשי רישום** – הועדה שוקלת לאמץ את עמדתה של הועדה המקומית לפיצול בין המגרש הצפוני, שיכונה מגרש 100, לבין מגרש דרומי, 200, שיכלול את הבניינים 2-4, להם מוצעת כניסה משותפת לחניה ורמפה אחת למרתף. הועדה סבורה כי פיצול כזה עשוי להקל על מימוש הזכויות בתכנית.
- בנוסף לכך, סבורה הועדה כי על הועדה המקומית ועורכי התכנית לפעול ליצירת חלוקות נוספות בין הבניינים 2-4, ככל הניתן, כך שיעשה מאמץ שבכל מגרש יוותר רק בנין אחד. הועדה מחליטה כי חלוקת תת המגרשים תתאפשר בסמכות מקומית תוך יצירת תכנית בינוי כתנאי להיתר ראשון. הועדה סבורה כי יש בהחלטה זו כדי להקל על ההליך הסטטוטורי וגם על הבעלים האמורים לקבל זכויות בבניינים המבוקשים.
4. **לנושא תנאי פינוי הבתים בהם מתגוררת משפחת ששון** – לאור האמור בסעיף 1.ג (ג) לעיל סבורה הועדה כי מן הראוי שהמתנגדים יכללו בשטח התכנית הנדונה ולא יוותרו כמובלעת בין בניה גבוהה מהטעמים שפרטה הועדה. משכך הם פני הדברים, ומתוך הבנה כי הם מתגוררים בשטח נשוא התכנית מחד ויש צורך בהבטחת השצ"פ בתכנית מאידך שוקלת הועדה לקבוע כדלקמן:
 - א. תנאי למתן היתר בניה בבנין בו מוקצות זכויות המתנגדים השגת הסכם פינוי עם המתנגדים, בעלי זכויות בחלקה 26, משפי' ששון.
 - ב. תנאי לאיכלוס המבנה בו מוקצות זכויות המתנגדים – פינוי בפועל של הבתים הקיימים בחלקה 26, בהם מתגוררים המתנגדים.הועדה סבורה כי פתרון זה הינו פתרון הוגן בין רצון הבעלים השונים במתחם ובין המתנגדים, ובין הצורך בקיומו של שצ"פ ראוי בתחום התכנית.
5. **המשך פעילות השימושים החורגים** – פעילות שימוש חורג בשטח התכנית תוגבל ל- 9 חודשים ממתן תוקף לתכנית הנדונה. הועדה סבורה כי זמן זה הוא ראוי גם כדי להביא להוצאתם של השימושים החורגים בצורה הוגנת וגם להביא לסיום הפעילות שלהם כדי לאפשר את מתן היתרי הבניה במקום.
6. **פינוי הפולשים** – מבחינה תכנונית, לא רואה הועדה מצב אפשרי בו יוקמו מבני מגורים חדשים בסמיכות לפולשים ו/או שימושים חורגים. זאת ועוד, קיימת חשיבות לראות את התכנית הנדונה המוצעת כנבנית במקשה אחת ועל מנת לשמור על שוויוניות בין בעלי הזכויות ייקבע בהוראות התכנית כי:
 - א. לא יוצאו היתרי בניה טרם פינוי הפולשים בכל שטח התכנית. (למען הסר ספק – תכנית א')
 - ב. תתוסף התניה בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בניה ראשון בתכנית כולה, פינוי הפולשים מכל שטח התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

7. **שימור העצים שבשטח התכנית** – לדברי נציגת המועצה לשימור מבנים ואתרים בשטח קיימים אקליפטוסים וגרוילאות הראויים לשימור. לפיכך, וככל שבתכנית הנדונה קיימת צמחיה שיש לשמרה, יש לפעול, ככל הניתן, להותרתם במיקומם בשטח ו/או העברתם לשצ"פ. יש להוסיף תנאי להיתר בניה ראשון בתכנית – הכנת סקר עצים המיועדים והאפשריים לשימור על ידי אדריכל נוף מטעם עיריית פתח תקווה והכנת הנחיות בהתאם כתנאי להיתרי הבניה.
8. **ביצוע סקר קרקע כתנאי למתן תוקף לתכנית** – לנוכח השימושים הקיימים כיום בשטח התכנית ועל מנת להבטיח תנאים סביבתיים ראויים ליעודים המוצעים, ובפרט ייעוד המגורים בתכנית הנדונה, מחליטה הועדה כי תנאי למתן תוקף לתכנית – ביצוע סקר זיהום קרקע ראשוני שיערך בהנחיה של המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו. הנחיות תוצאות הסקר, במידת הצורך יוטמעו בהוראות התכנית לעת מתן תוקף.
- הועדה מבהירה בזאת כי בכל השינויים בסעיף ז' לעיל שהיא מבקשת לאמץ כאמור לעיל אין כדי שינוי מהותי ביעודים והתכליות המוצעים בתכנית המופקדת ולפיכך ובניגוד לטענת חלק מהמתנגדים אין מקום להפקדה מחדש של התכנית בגין הכנסת השינויים.
- ח. **שליחת הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה** – לאחר תיקון התכנית בהתאם לאמור בסעיפים ב' – ו' לעיל, על הועדה המקומית לשלוח הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה לכל מי שעלול להיפגע מהכנסת השינויים האמורים בסעיפים ז' 1-8 לעיל בלבד, אותם שוקלת הועדה לאמץ. לפיכך ההודעות לפי סעיף 106 (ב) יישלחו לכל הבעלים בתחום התכנית, לכל המתנגדים ולמען הסר ספק גם לבעלי זכויות מצפון לרח' גיסין וממערב לרח' המאירי. לאלו תינתן אורכה של חודש ימים לעיין במסמכי המתקנים של התכנית ולהגיש תגובתם הכתובה, ככל שימצאו לנכון, לוועדה המחוזית עם העתק לוועדה המקומית.
- ט. ככל שלא תתקבלנה תגובות בנושא התכנוני, יקודם הנושא השמאי כמפורט בסעיף 3 בהמשך החלטה זו.
- י. ככל שתתקבלנה תגובות לפי סעיף 106 (ב) תדון בהם הועדה בתום המועד המפורט לעיל. רק לאחר סיום הכרעתה התכנונית בתכנית, יקודם ויוסדר הנושא השמאי, כמפורט בסעיף 2 להלן.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

3. להלן מענה לטענות הספציפיות של המתנגדים:

א. התנגדות הועדה המקומית פתח תקוה -

לטענה כי חלקות התכנית לשלוש תכניות גרמה לחלוקה לא שווה של הזכויות והמטלות (צפיפות לדונם רשום: א' – 13.04, ב' – 17.07, ג' – 16.82. הפרשה לצרכי ציבור – א' – 43%, ב' – 34.8%, ג' – 0.5%) וכי יש להגדיל את הצפיפות בתכנית א' ע"י תוספת של 30 יח"ד – לקבל את הטענה – ראו מענה בסעיף ג.1.1.1.1. לעיל.

ב. התנגדות עו"ד אורנה שגיב, בשם חברת אמיר נאמנות, בעלת זכויות בחלקות 212 ו- 213 בגוש 6376 וחלקות נוספות, ממול לשטח התכנית-

לטענה כי התכנית פוגעת בזכויות הקיימות מתכנית מאושרת של המתנגדים לעניין מספר יח"ד, גובה הבניינים והשלכות הבינוי על הבינוי ממול – לדחות את הטענה – הועדה סבורה כי המרחק בין הבינוי המוצע לבין שטח תכנית המתנגדים גדול דיו לאור קיומו של רח' גיסיין, שהינו רחוב ברוחב של 30 מ' וכן קווי בנין חזיתיים לרחוב, ולפיכך קיים מרחק ניכר ואין ממש בטענות המתנגדת לעניין השלכות הבניה והפגיעה בזכויות המתנגדת.

ג. התנגדות עו"ד עודד אונגר, בשם קבוצת רוכשים בעלי הסכמי רכישה בחלקות 117, 118, ו- 22 בגוש 6376 -

1. לטענה כנגד סעיף 15 (6) השולל אפשרות לבניית תוספת יח"ד וקומות, מאחר שהוא מנוגד כביכול לפסיקת בית המשפט העליון ולתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) תשס"ב 2002 ובפרט לסעיפים 8, 9 לתקנות – לדחות את הטענות. הועדה סבורה כי בהתאם לדברי הועדה המקומית, שבסמכותה עפ"י חוק לתת הקלות, אין מקום בנסיבות האמורות ובפרט שהועדה שקולת תוספת של יח"ד להוסיף יח"ד בשטח התכנית והזכויות ממצות את ההיקף הראוי באזור. לפיכך, איסור סטיה ניכרת בתכנית תיוותר על כנה. פסיקת בית המשפט העליון מדברת על קביעת הוראות סטיה ניכרת גורפות ואין זה המצב בענייננו.

2. לטענה כנגד סעיף 29 להוראות התכנית, הקובע כי לאחר איכלוס של 50% מהדיירים תנאי להיתר בניה ליתר יח"ד, הוא בניית שב"צ בתחום תכנית פת/ 1268 / 73, וכי תנאי זה אינו תלוי בבעלי יח"ד, יגרום למירוך בין בעלי זכויות שונים עד למכסת 50% יח"ד ראשונות וכי לא ברור כיצד תנוהל הגשת ההיתרים בין ארבעת הבניינים – לקבל את הטענה – ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.1.1.1.1. לעיל.

3. לטענה כנגד סעיף 29 לעניין הכפפת איכלוס הבנין הראשון בפיתוח שצ"פ, פיתוח שהינו באחריות הרשות המקומית – לדחות את הטענה – ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.1.1.1.1. לעיל.

4. לטענה כנגד סעיף 30 בהוראות התכנית הרואה בתכנית הנדונה כמקשה אחת עם תכניות פת/ 1268 / 66 ב ו- ג', בעוד שמגמת התכנון בתכנית הפרידה ביניהן, וכי בכל תת מתחם בעלים ואינטרסים שונים והתליית התכניות זו בזו תעכב את התכנית ומימוש הזכויות – לקבל את הטענה – ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.1.1.1.1. לעיל.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

5. לטענה כנגד מיקום בנין מגורים 1 שהוקצה למתנגדים בסמוך לרח' גיסין וכביש המאירי, מקום רועש וכי יש להשיג את המבנה דרומה בתוך גבולות המגרש ובכך להפחית את המפגע לדירות – לקבל את הטענה בחלקה - מבנה המגורים הוקצה למתנגדים בהתאם למיקומה של החלקה שבעלותם הממוקמת בצומת הרחובות גיסין והמאירי. מעבר לכך, ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.2.1.2. לעיל.

ד. התנגדות עו"ד אמיר בלנק, בשם מר ששון זמיר וששון שמעון, בעלי זכויות בחלקה 26 גוש 6376 (מצורפת חוות דעת דוידזון) -

1. לטענה כי התכנית מתעלמת מהעובדה כי המתנגדים הינם היחידים בשטח התכנית שמגוררים בשטח (4 וילות משנות ה-30) וכי התכנון מרע את מצבם ומחייב פינויים ודווקא בשטח בתי המתנגדים מוצע שצ"פ, ללא פיצוי ראוי ובהקצאה במושעא עם העירייה – לדחות את הטענה בחלקה - נא ראו מענה בהרחבה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.2.1.2. לעיל.

2. לטענה כנגד סעיף 29 בהוראות התכנית לעניין אכלוס הבניין הראשון בתנאי פיתוח שצ"פ כך שמקדם את פינוי המתנגדים מוקדם ככל ניתן ומאחר ובנין 1 מיועד לקבוצת רכישה יח"ד המיועדות למתנגדים לא תהיינה בין 50% הראשונות ויחול עליהם התנאי של בינוי שב"צ – לקבל את הטענה - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיפים ג.1.1.2.1.2. לעיל.

3. לטענה כי עובדת קידום התכנית הוסתרה מפני המתנגדים ע"י העירייה ולטענה כנגד דחיית ההתנגדות שהוגשה לוועדה המקומית בטענה כי הוגשה ללא תצהיר – לדחות את הטענה - התכנית הינה בסמכות הועדה המחוזית ולמתנגדים מימשו את זכותם להגיש את התנגדותם לתכנית במסגרת דיוני הועדה בתכנית.

4. לטענה כי אין מקום לדון בתכנית המחייבת פינוי בתי המתנגדים שעה שנבחנה הכרזתם כבתים לשימור, בתים שנבנו בשנת 1937 ע"י המייסדים של העיר פתח תקווה – לדחות את הטענה - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1.1.2.1.2. לעיל.

5. לטענה לאי סבירות הפיצוי במצב המוצע בהשוואה למצב הקיים כפי שעולה מחוות הדעת המצורפת של גב' דוידזון – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3. להלן.

6. לטענה להתעלמות מהיות העירייה שותף בזכויות ולצורך בפינוי מפעל פעיל, שהינו תנאי ממשי למימוש הזכויות במגרש מס' 2 לטענה כי מקדם ההפחתה לבנין מס' 1 הינו 10% בינה בלתי סבירה כאשר המקדם אמור להיות 5%-3% - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3. להלן.

7. לטענה לאי סבירות סעיף 30 לנושא כתב שיפוי ע"י יזם התכנית היות ולא ברור מיהו היזם ולכאורה הועדה המקומית היא יוזמת התכנית וכי יש לאפשר לבעלים לבחור האם ברצונם לחתום על כתבי שיפוי ולקבוע כי סעיף 30 יבוטל לחילופין, ייקבע בסעיף 30 כי התכנית לא תאושר אלא בכפוף למתן כתבי שיפוי מבעלי הזכויות בשטח התכנית – לקבל את הטענה - תשלום פיצויים לפי סעיף 197, ככל שייקבע, ישולם ע"י הועדה המקומית בהתאם להוראות החוק ולא ייקבע בהוראות התכנית כי על בעלי הזכויות בשטח תכנית לתת כתב שיפוי.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

8. לטענה לאי סבירות סעיף 23 המטיל הוצאות התכנון על המתנגדים וכי לא ברור האם המגבלה של הוצאת היתרי בניה עד להסדרת כלל התשלומים מכל בעלי הזכויות חלה על מגרש בנפרד או שהינה ביחס לשטח התכנית בכללותו – הועדה סבורה כי מכיוון שהוצאות עריכת התכנית הינן על כל תכנית בנפרד, כפי שגם ציינה נציגת הועדה המקומית, הרי שאין כל מניעה כי יוטלו על הבעלים המרוויחים מהשבחת הקרקע בתכנית בצורה משמעותית.

ה. התנגדות עו"ד יהודה מישר ועו"ד לויט בשם צבי ושושנה מאיר, בעלי זכויות במחצית מחלקה 19 בגוש 6276 ובעלי שליש מזכות החכירה בחלקה 143 בגוש 6376 (מצורפת חו"ד שמאי נתי נוימן) -

1. לטענה כי מכיוון שהתכנית כוללת שני מגרשים בלבד יש לרשום את ההקצאה במגרש הדרומי במושע לכל בעלי הזכויות בתכנית ולא לייחדה לקבוצות של בעלים מסוימים, רישום לא מתאפשר בשלב זה בתכנית - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
2. לטענה לקיפוח בטבלת האיזון וכי זכויות המתנגדים מוקצות בשני מגרשים / בניינים – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
3. לטענה כי השמאי טעה ושיחזר את הזכויות בחלקות שהיו ביעוד מגורים לפי שטח ברוטו וכי לאחר פרסום סעיף 19 לחוק לא עומדת לבעלים אפילו הזכות לפיצויים עפ"י סעיף 197 – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
4. לטענה כי משקבע השמאי מקדם קרבה לרח' גיסין כ- 0.9 במצב המוצע היה צריך לקבוע מקדם זה גם למצב הקיים ולפיכך מוצעת הקצאה אחרת של הזכויות במצב הקיים (מצורפת טבלה) - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
5. לטענה כי שמאי התכנית התעלם משטח המגרש וצפיפות דיוור וכי על המגרש הדרומי להיות גדול יותר מהמגרש הצפוני מכיוון שעליו לתת מענה תחבורתי ל- 3 בניינים – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
6. לטענה כי למתנגד ולמר מנחם רוטמן מגיעות עוד 4.6 יח"ד בגין המבנים הקיימים (מבנים וסככות קיימות) - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.
7. לטענה כי לא ברור מהוראות התכנית האם קיים מצב בו חלקה שאין בה פלישות מקבלת מגרש או חלק ממגרש עליו קיים פולש מחלקה אחרת וכי הדבר עלול להשפיע על זמינות המגרשים לבניה ושווי במצב החדש – לדחות את הטענה - ראה תשובתנו במפורט בפתיח ההחלטה לעיל.
8. לטענה כי בעלי בנין 4 קופחו כאשר לא ניתן מקדם שלילי לבנין בשל סמיכותו לשב"צ וכי יש לקבוע מקדם 1.1 לשב"צ למדרשים 1, 2, 4 ומקדם לבנין ציבור 0.95 – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

9. **לטענה כי מגיעות למתנגדים ולמנחם רוטמן הגדלת זכויות במצב היוצא (מצרף טבלה) - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

10. **לטענה להעדר חלוקה לזכויות עפ"י המגרשים השונים: שטח עיקרי, שטחי שירות, מס' יח"ד לכל מגרש ולטענה כי יש לקבוע קיבולת בניה לכל מגרש ולכל בניין ולא להסתפק בקיבולת לכל המגרשים ולטענה כי בסעיף 15 מופיע מגרש אחד בלבד בניגוד לתשריט ולטבלת האיזון - לקבל את הטענה - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ה) לעיל. כמו כן יש לתאם בין כל מסמכי התכנית לעניין היקפי הבניה בתכנית.**

11. **לטענה כי סעיף 29 מקפח את המגרש הדרומי מכיוון שהסיכויים להוצאת היתר בניה במגרש זה בו 3 בניינים קטן ביחס למגרש הצפוני - לקבל את הטענה בחלקה - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ג) (ד) לעיל.**

12. **לטענה להעדר ציון של השווי היחסי של המגרשים במצב נכנס ובמצב היוצא - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

ו. התנגדות מר מוטולה דוד ואח' בעלי זכויות בשטח התכנית -

1. **לטענה כי לא קיים איזון בין ההקצאות השונות כך מגרש 1 בצפיפות של 14.9 יח"ד לדונם, מגרש 2 13.4 יח"ד / דונם - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

2. **לטענה כי לא קיים פירוט ההקצאות בין בעלי החלקות 18, 20, ו- 26 - לקבל את הטענה בחלקה - ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

ז. התנגדות דוד עצמון, האפוטרופוס הכללי -

לטענה כי האפוטרופוס הכללי מנהל את רכוש הנעדרת קנטרוביץ לינה לובה שבבעלותה 0.25 חלקים מחלקה 17 בגוש 6376 וכי פנו לשמאי לקבלת חוות דעת - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.

ח. התנגדות מר חיים הורוביץ, בשם מסלטי שמחה ואח', בעלי זכויות בחלקה 142 תת חלקות 1,2,3, בשטח התכנית (מצורפת חוות דעת דברת אולפניר) -

1. **לטענה כי בטבלאות האיזון וההקצאה נפל פגם משום ששווי הנכס היחסי במצב הנכנס נמוך באופן משמעותי משווי הנכס היחסי במצב היוצא - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

2. **לטענה כי בטבלאות לא פורטו הפרמטרים לאומדן השווי - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

3. **לטענה כי בטבלאות האיזון לא הובאו הסברים למקדמים שניתנו למגרשים במצב היוצא ו/או הוכחות למקדמים השונים - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

4. **לטענה כי חלקה 142 רשומה כבניין משותף ולכן אין גורם מושעא במצב הנכנס אולם שמאי התכנית לא פרט כיצד יתרון זה בא לידי ביטוי באומדן השווי וההקצאות** – הטענה הינה שמאית לפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.
5. **לטענה לקיומם של טעויות טכניות בתכנית לדוגמא בהוראות התכנית כתוב 22,000 מ"ר והשמאי כותב 24,000 מ"ר – לקבל את הטענה בחלקה. יש לוודא התאמה של השטחים המופיעים בין מסמכיה השונים של התכנית.**
6. **לטענה לחוסר סבירות בהקצאה כך שלמגרש מס' 1 בגודל של 3620 מ"ר מוצעות 54 יח"ד, ולמגרש מס' 4 בגודל של 4091 מ"ר מוצעות 50 יח"ד – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**
7. **לטענה כי בניגוד לכתוב בטבלאות האיזון המבנה במגרש 142 כן תורם לשווי הקרקע ונבנה בהיתר עפ"י חוק - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

4. בהיבט השמאי –

ככל שלא תתקבלנה תגובות לנושא התכנוני במועד האמור, על שמאי התכנית, בהנחיית לשכת התכנון לנושא לוחות הזמנים, לתקן את טבלאות האיזון וההקצאה בהתאם להחלטה התכנונית כאמור לעיל ובהתאם לאמור להלן:

א. על מנת להקל על דיון ענייני בנושא, הוועדה פונה לשמאי התכנית לתקן ולהתאים את טבלאות האיזון בהתאמה להחלטות התכנוניות כאמור לעיל וזאת תוך שימת לב לפרטים הבאים:

1. להציג עקרונות ופרמטרים מלאים לשומה ולקביעת מקדמי השווי (לרבות לסוגיית הפולשים, המושע, יצירת מגרשים נפרדים ויצירת זיקות הנאה, מחוברים קיימים ועוד)
2. להציג שווי במצב נכנס ובמצב יוצא וכן חלקים יחסיים של כל בעל זכויות.
3. להציג את ההקצאות ורישומן על שם הבעלים באופן מפורט.

ב. הטבלאות המתוקנות וההתנגדויות בהיבט השמאי יועברו לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.

ג. **לאחר העברת המלצות השמאי היועץ לוועדה, תכריע הועדה בטענות השמאיות.**

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

השתתפו ה"ה :

- גב' שלומית דוטן – גיסין,
 - גב' רימה גנזל, נציגת שר משרד הבריאות
 - מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור
 - עו"ד מעין בן ארי, נציגת שר משרד המשפטים
 - מר בני חיים, נציג שר משרד הבינוי והשיכון
 - מר יואב צלניקר, נציג שר המשרד להגנת הסביבה
 - גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות
 - עו"ד גילת אייל, יועצת משפטית לועדה המחוזית
 - גב' קארין טלמור, לשכת התכנון
 - גב' אורית פילר, לשכת התכנון
- יו"ר ועדת המשנה להתנגדויות
- (חברה)
- (חבר)
- (חברה)
- (משקיף)

נעדרו:

נציגת שר משרד להגנת הסביבה

מרחב תכנון מקומי : פתח תקוה

תכנית מס': פת/ 1268 / 66 ב

מטרות התכנית:

- תכנית זו באה לקבוע מסגרת תכנון להקמת שכונת מגורים בת 156 יחידות דיור באמצעות שינוי תכנית המתאר המקומית כדלקמן:
- א. שינוי ייעוד מאזור מגורים צפיפות בינונית לאזור מגורים ג', ולשטח ציבורי פתוח, ושטח פרטי פתוח.
 - ב. שינוי ייעוד מדרכים לאיזור מגורים ג', ולשטח ציבורי פתוח.
 - ג. קביעת שטח לאיזור לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים.
 - ד. קביעת הוראות והנחיות בניה ל- 156 יחידות דיור במבנים בני 12-13 קומות.

גושים וחלקות:

גוש 6376 חלקי חלקות: 95 , 97
גוש 6376 חלקות במלואן: 23 , 28 - 29 , 30 , 96 , 104 - 108

השתתפו:

- עו"ד צבי מנדל, בשמו ובשם המתנגדים.
- עו"ד כהן יוסף יהודה, ב"כ דנגור.
- מר יהודה דנגור, מתנגד.
- גב' ציפי גלבר, ועדה מקומית.
- אדר' דורון גולדווסר, עורך התכנית.
- גב' נעמי ספיר, שמאית מקרקעין לתכנית.
- מר אריה קמין, שמאי מקרקעין לתכנית.

החלטה:

א. רקע:

1. עיקרי הוראות התכנית הם קביעת שטח לשכונת מגורים בת 156 יחידות, המהווה חלק מתכנון כולל לשכונת מגורים בת 452 יחידות. שטח התכנית נמצא בין הרחובות גיסין ולילינבלום בפ"ת.
- התכנית מציעה כאמור, 156 יחידות בשטח ממוצע של 110 מ"ר ליחידה במבנים בני 12-13 קומות.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

2. לתכנית הוגשו 3 התנגדויות ע"י בעלי זכויות בשטח התכנית ו/או גובלים בה.
- עיקרי טענות בעלי זכויות בשטח תכנית הם: טענה כי מאחר ורח' גיסין הינו רח' סואן ורחב מבוקש להזיז את שני המבנים האמצעי והמערבי לכיוון דרום עד לקו בנין 0.0 עם השצ"פ לרווחת הדיירים הפוטנציאליים; טענה כי עם הזזת המבנים החניות תמוקמנה בחזית לרח' גיסין כך שהבניינים יוצמדו לשצ"פ; טענה כי יש לבטל את סעיף 30 לעניין התלות בין התכנית הנדונה לבין שתי התכניות הנוספות.
- בעל זכויות נוסף טען כי התכנית לא מתייחסת למתן רשיונות לשימושים חורגים בתקופת הביניים עד למימוש הפרויקט וטען לפגיעה בפרנסה; טענה להתעלמות ממבנים ועסקים קיימים,
- טענה בדבר הצורך להוסיף מקדמים לצורת מגרש וכי חלק מהמגרשים שטחם לא משוחרר וכי יש להתחשב בשווי המגרשים ולא רק בשטחם; טענה כי במצב החדש התכנית לא מחלקת את הזכויות החדשות לפי מגרשים אלא לפי בניינים; טענה כי היה צריך להקצות זכויותיהם בנפרד ולא במושע וכי לא ניתן פיצוי ראוי; טענה כי לא מעוניינים להיות תלויים בהריסה ופינוי של חלקה 30; בקשה שעורך התכנית יבחן חלופה אחרת לפיה ייבנו 4-5 בניינים; טענה כנגד סעיף הסטייה ניכרת בהוראות התכנית; טענה כנגד סעיף 29 השולל אפשרות בניה מעבר ל- 50% למי שיתעכב במימוש הזכויות בשל מושעא, פינוי והריסה ועוד; טענה כי לא נקבעו כללים למעבר לכלי רכב באזור שצ"פ ושפ"פ; - טענה כי על המגרשים הסמוכים לעורקים ראשיים יש מטלות אקוסטיות מוגברות ביחס למגרשים פנימיים ואין לכך פיצוי ראוי; טענה כי יש לתת פיצוי עבור פינוי המכונות של מפעל קיים וסגירת המבנים בחזית חלקה 29.
3. בתאריך 28.02.08 התקבל מכתב מעו"ד אורנה שגיב לפיו חברת אמיר נאמנות בע"מ וקורנצקי רמי מסירים את התנגדותם בעקבות הסכמה אליה הגיעו המתנגדים.

ב. מהלך הדיון הפומבי :

1. במהלך הדיון הוצגו עיקרי התכנית (א+ב+ג) בפני הועדה ע"י עורך התכנית, מהם עלה כי מדובר במתחם תכנוני אחד שכיום קיימים בו שימושים של מלאכה ומגורים וכי הפיצול לשלוש תכניות נעשה מטעמים של בעלויות ועל מנת להקל את תהליך האיחוד והחלוקה. כמו כן הוסבר הקשר שבין המתחם הנ"ל לבין תכנית פת/ 1268 / 73 שבתוקף ממזרח לתכנית שלפנינו, לפיה מיועד השטח לאזור שצ"פ ושב"צ משולב, בהיקף נרחב.
2. הועדה שמעה את טענות המתנגדים לרבות הועדה המקומית וכן את תגובתה של הועדה המקומית למתנגדים.
3. אחת הסוגיות שעלו במהלך הדיון בהקשר לתכנית פת/ 1268 / 66 ב הנדונה, היתה האפשרות להסגת המבנים דרומה כפי שנתבקש ע"י אחד מהמתנגדים וזאת בשל אופיו הסואן של הרחוב.
4. מתנגד נוסף בעל עסק בשטח התכנית טען כי לא עירבו אותו/ את המתנגדים בהליכי התכנית וכי אין הנחיות לתקופת הביניים לנושא הסדרת השימוש החורג בתכנית וכי והדבר צריך לקבל ביטוי בטבלת ההקצאות. עוד נטען כי יש להקצות את הזכויות קרוב ככל האפשר לחלקת המקור.
5. נציגת הועדה המקומית ציינה כי לאחר בחינה תכנונית לא ניתן להדריס את המבנים ומכל מקום קיים מרחק סביר הודות לרצועת שצ"פ שקיימת וכן קיימות הנחיות אקוסטיות לקרבה לכביש.
6. לנושא השימושי החורגים נציגת הועדה המקומית ציינה כי יש להאריך את השימושים החורגים ל- 9 חודשים.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

7. כמו כן ציינה נציגת הוועדה המקומית כי יש לבטל את ההתנגדות לנושא היתרי הבניה והאכלוס בתכנית וכן את התליית מתן התוקף בין שלושת התכניות. בנוסף, יש לשנות את סעיף השיפוי כך שיחול על הבעלים.

8. הועדה המקומית הגישה את עמדתה הכתובה בשלוש התכניות במהלך הדיון הפומבי וציינה כי שלחה את התגובה לחלק מהמתנגדים. מכל מקום הועדה המקומית הציגה את עמדתה בע"פ במהלך הדיון הפומבי לגבי כל ההתנגדויות שהוגשו.

ג. החלטה :

הועדה בחנה את התכנית ושמעה את עמדות הצדדים. בפני הועדה מונחות טענות שהינן במישור התכנוני וכן טענות שהינן במישור השמאי. כפי שהובהר גם במהלך הדיון, ראשית תתייחס הועדה להיבט התכנוני ולאחריו להיבט השמאי ובהמשך יינתן מענה בהתנגדויות הפרטניות. לאור האמור לעיל, מחליטה הוועדה כדלקמן:

1. **בהיבט התכנוני** – הועדה סבורה כי התכנית הנדונה ראויה מבחינה תכנונית-סביבתית וזאת מהטעמים הבאים: מדובר בתכנית אשר מציעה שימושים שיש בהם משום שדרוג האזור מבחינה אורבנית. התכנית מציעה מבנים למגורים תוך פינוי בתי מלאכה ושימושים בעלי פוטנציאל של מטרד סביבתי. מעבר לכך, וכפי שטענה נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון, התכנית שלפנינו משתלבת עם מגמות הפיתוח של האזור כפי שמקודמת ע"י הועדה המקומית, להקמת שכונת מגורים בשילוב שטחי ציבור באזור. מגמה זו של התחדשות והגדלת היצע יח"ד מתיישבת עם הוראות תכנית המתאר הארצית תמ"א/35, ותכנית המתאר המחוזית תמ"מ/3/21 - לעניין הגדלת היצע יח"ד, עיבוי מרקם הבניה הקיימת, תוך ייעול משאב הקרקע. על רקע זה בעיר פתח תקוה, שהינה מרכז משנה במטרופולין ת"א ובמיקום בו מוצעת התכנית מן הראוי שמדיניות זו תיושם.

2. עם זאת ולאור טענות המתנגדים לרבות התנגדות הועדה המקומית סבורה הועדה כדלקמן:

א. **התליית תוקף התכנית הנדונה במתן תוקף לתכניות א' ו-ג'** – במקור הוגשו שלוש התכניות כמקשה אחת במסגרת תכנית אחת. הפיצול שנערך בתכניות באישור הוועדה המחוזית היה בעיקרו מטעמים של בעלויות רבות. לאחר ששמעה וועדת המשנה להתנגדויות את הצדדים, לרבות את עמדת הועדה המקומית בנושא לפיה מוצע להסיר את תנאי התלות במתן תוקף "ולתת לכל תכנית "יד חופשית" למימוש", סבורה הועדה כי יש מקום להסיר את התלות של מתן תוקף בין התכניות מהטעמים הבאים: ראשית, סבורה הועדה כי ריבוי הבעלים בתכניות והשוני במצב הקיים בשטח בין התכניות, יש להניח שעדיין יקשה מאוד על מימוש הזכויות כשהתכניות קשורות זו בזו. הוועדה סבורה שדווקא ברגע זה של אישור התכנית, אפשרי יהיה לנתק אותן זו מזו, וזאת מתוך תקווה שקידומה של אחת מהן, יביא במהרה להסכמות בין בעלים בתכניות הסמוכות ולפיתוח האיזור כולו.

כמו כן הושג, לדעת הועדה, איזון בין התכניות בנושא ההפרשות לצרכי ציבור, כפי שמוסבר בהחלטה בתכנית פת/1268/66 ג, שם מוצע להגדיל את השצ"פ ב-2 דונם. ביטול התליית התוקף בין התכניות מותנה איפוא באישור שמאי הועדה המחוזית בעניין זה.

בנוסף, ובהתאם לדברי נציגת הועדה המקומית, מחליטה הועדה כי כנגד ביטול ההתליה האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקווה, יבחן כל בקשה להיתר אל מול השימושים הקיימים בשטח והתניות בהתאם. יש להוסיף סעיף בנושא זה בהוראות התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

ב. **התניית היתר הבניה להקמת יח"ד מעבר ל- 50% מסה"כ יח"ד בתכנית בהקמת שב"צ בתכנית פת/ 1268 / 73 – לקבל את הטענה** - ועדה, לאחר ששמעה את המתנגדים ואת הסברי נציגי הוועדה המקומית, סבורה כי יש מקום להיענות לבקשה וזאת מהטעמים הבאים: לאור מתן התוקף לתכנית פת/ 1268 / 73, בה מאושרים שטחים נרחבים של שב"צ ושצ"פ, אשר הוקצו על בסיס פרוגרמתי מפורט, הרי שסביר להניח כי אלו יתוכננו בקפידה ע"י הועדה המקומית בהתאם לצפי האכלוס של האזור ולצרכי האוכלוסייה הקיימת וזו שצפויה להשתכן בו. התכנית הנדונה הינה ביוזמת הועדה המקומית; הועדה המקומית בתגובתה הודיעה כי לפי הפרוגרמה של העירייה אשר הוכנה בראיה רובעית, השב"צ בתכנית פת/ 1268 / 73 מיועד לבתי ספר, מוסדות אשר יוקמו בעת הצורך לכך; העירייה ביקשה לציין כי כבר הוכיחה את עצמה בכל הפרויקטים החדשים בצפון העיר ששטחי ציבור מוקמים גם ללא הנחיה תקנונית. על רקע זה סבורה הועדה כי הועדה המקומית מתכוונת ויכולה למלא חובתה ותפעל באחריות להבטחת שירותי ציבור נאותים.

כמו כן מבקשת הועדה לאמץ בחלקה את המלצתה של הועדה המקומית לעניין מבני הציבור ולשנות את הסעיף בהוראות התכנית כדלקמן: פיתוח השטח למבני הציבור (זה במקור מתייחס לשטח הגדול בתכנית פת/ 1268 / 73, אך יש גם שב"צ קטן בתכנית) כך שהחלטת הועדה היא להתייחס לכלל שטחי הציבור, יעשה בד בבד עם פיתוח השכונה ועפ"י הצרכים הפרוגרמטיים הנדרשים, והאילוצים בשטח".

ג. **בקשה לביטול התניית האכלוס בפיתוח השצ"פ – לדחות את הבקשה** - הועדה סבורה כי חשוב להבטיח את שטחי הציבור הפתוחים בכל תכנית כך שיתן מענה הולם לדיירים פוטנציאליים כחלק מהשירותים הציבוריים המוצעים בסביבתם המיידית. לפיכך, ההתניה לאכלוס המבנה הראשון בתכנית תיוותר – פיתוח השצ"פ המוצע במסגרתה. למען הסר ספק, עם ההפרדה בין התכניות, הרי שמדובר על השצ"פ בתכנית שלפנינו בלבד.

ד. **לבקשה לקביעת השטח העיקרי של יח"ד ולהצגת חלוקת השטחים ומספר יח"ד בכל מגרש ובנין בהוראות התכנית – לקבל את הבקשה** - בהוראות התכנית יש לפרט את שטחי הבניה לכל מגרש ובניין יקבע השטח העיקרי הממוצע של יח"ד ל- 110 מ"ר. יש לתקן את הוראות התכנית בהתאם.

ה. **בנושאים הבאים מבקשת הועדה לערוך שינויים בתכנית לאור עמדות המתנגדים ותגובת הועדה המקומית אשר מחייבים פרסום הודעות לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה כדלקמן:**

1. **המשך פעילות השימושים החורגים** – פעילות שימוש חורג בשטח התכנית תוגבל ל- 9 חודשים ממתן תוקף לתכנית הנדונה. הועדה סבורה כי זמן זה הוא ראוי גם כדי להביא להוצאתם של השימושים החורגים בצורה הוגנת וגם להביא לסיום הפעילות שלהם כדי לאפשר את מתן היתרי הבניה במקום.

2. **פינוי הפולשים** - מבחינה תכנונית, לא רואה הועדה מצב אפשרי בו מוקמים מבני מגורים חדשים בסמיכות לפולשים ו/או שימושים חורגים. זאת ועוד, קיימת חשיבות לראות את התכנית הנדונה המוצעת כנבנית במקשה אחת ועל מנת לשמור על שוויוניות בין בעלי הזכויות ייקבע בהוראות התכנית כי:

א. לא יוצאו היתרי בניה טרם פינוי הפולשים בכל שטח התכנית (למען הסר ספק – תכנית ב').

ב. תתוסף התניה בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בניה ראשון בתכנית כולה, פינוי הפולשים מכל שטח התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

3. **שימור העצים שבשטח התכנית** – לדברי נציגת המועצה לשימור מבנים ואתרים בשטח קיימים אקליפטוסים וגרוילאות הראויים לשימור. לפיכך, וככל שבתכנית הנדונה קיימת צמחיה שיש לשמרה, יש לפעול, ככל ניתן, להותרתם במיקומם בשטח ו/או העברתם לשצ"פ. יש להוסיף תנאי להיתר בניה ראשון בתכנית – הכנת סקר עצים המיועדים ואפשריים לשימור על ידי אדריכל נוף מטעם עיריית פתח תקווה והכנת הנחיות בהתאם כתנאי להיתר הבניה.

4. **ביצוע סקר קרקע כתנאי למתן תוקף לתכנית** – לנוכח השימושים הקיימים כיום בשטח התכנית ועל מנת להבטיח תנאים סביבתיים ראויים ליעודים המוצעים ובפרט ייעוד המגורים בתכנית הנדונה, מחליטה הוועדה כי תנאי למתן תוקף לתכנית – ביצוע סקר זיהום קרקע ראשוני שיערך בהנחייה של המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו. הנחיות תוצאות הסקר, במידת הצורך יוטמעו בהוראות התכנית לעת מתן תוקף.

הועדה מבהירה בזאת כי בשינויים בסעיף ה' שהיא מבקשת לאמץ כאמור, אין כדי שינוי מהותי בייעודים והתכליות המוצעים בתכנית המופקדת ולפיכך ובניגוד לטענת חלק מהמתנגדים אין מקום להפקדה מחדש של התכנית בגין הכנסת השינויים.

ו. **שליחת הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה** - לאחר תיקון התכנית בהתאם לאמור בסעיפים ב' – ה' לעיל, על הועדה המקומית לשלוח הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה לכל מי שעלול להיפגע מהכנסת השינויים האמורים בסעיף ה-4-1 לעיל בלבד, אותו שוקלת הועדה לאמץ. לפיכך ההודעות לפי סעיף 106 (ב) יישלחו לכל הבעלים בתחום התכנית, לכל המתנגדים ולמען הסר ספק גם לבעלי זכויות מצפון לרח' גיסין. לאלו תינתן אורכה של חודש ימים לעיין במסמכיה המתוקנים של התכנית ולהגיש תגובתם הכתובה, ככל שימצאו לנכון, לוועדה המחוזית עם העתק לוועדה המקומית.

ז. ככל שלא תתקבלנה תגובות בנושא התכנוני, יקודם הנושא השמאי בתכנית כמפורט בסעיף 3 להלן.

ח. ככל שתתקבלנה תגובות לפי סעיף 106 ב' תדון בהם הועדה בתום המועד המפורט לעיל. רק לאחר סיום הכרעתה התכנונית בתכנית, יקודם ויוסדר הנושא השמאי בתכנית, כמפורט בסעיף 3 להלן.

3. להלן מענה לטענות הספציפיות של המתנגדים:

התנגדות עו"ד צבי מנדל בשמו ואח', בעלי זכויות בחלקות 23, 104, 105, 106, 107 בגוש 6376 בשטח התכנית –

1. **לטענה כי מאחר ורח' גיסין הינו רח' סואן ורחב מבוקש להיזז את שני המבנים, האמצעי והמערבי, לכיוון דרום עד לקו בנין 0 עם השצ"פ לרווחת הדיירים הפוטנציאליים – לדחות את הטענה** - ראשית, התכנית הנדונה יוצרת מרחק של כ- 8 מ' מהרחוב לאור הקצאה של רצועת שפ"פ בחזית והיא כוללת הנחיות אקוסטיות להפחתת מטרדי הרעש. כמו כן, הזזה דרומה של הבניינים במקרה הנדון לא מתאפשרת, שכן היא תחייב הזזה נוספת של הבניין הפנימי המוצע בתכנית א'. מה עוד שעל פי דעת הוועדה לא ראוי במקרה הנדון יצירת קו בנין 0 לשצ"פ, שיש בה כדי לנצל את מרחב השצ"פ לקו בנין במגרש המתנגדים, בעוד שהשצ"פ מיועד לכל המתגוררים בתכנית ולציבור הרחב.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

2. **לטענה כי עם הזאת המבנים החנייות תמוקמנה בחזית לרח' גיסין כך שהבניינים יוצמדו לשצ"פ – לדחות את הטענה** - בהמשך לנאמר בסעיף 1 לעיל, הועדה סבורה כי המענה התחבורתי והסדרי החנייות בתכנית יתנו מענה ראוי וצפוי לשרת את דיירי הבניינים באופן מיטבי.

3. **לטענה כי יש לבטל את סעיף 30 לעניין התלות בין התכנית הנדונה לבין שתי התכניות הנוספות – לקבל את הטענה** - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ב) לעיל.

התנגדות מר יוסף יהודה כהן, בשם משפ' דנגור –

1. **לטענה כי התכנית לא מתייחסת למתן רשיונות לשימושים חורגים בתקופת הביניים עד למימוש הפרויקט – לקבל את הטענה בחלקה** - ראו מענה בפתיח החלטה זו לעיל.

2. **לטענה להתעלמות ממבנים ועסקים קיימים, צורך בקביעת מקדמים לצורת מגרש וכי חלק מהמגרשים שטחם לא משוחזר וכי יש להתחשב בשווי המגרשים ולא רק בשטחם** - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.

3. **לטענה כי במצב החדש התכנית לא מחלקת את הזכויות החדשות לפי מגרשים אלא לפי בניינים, כלומר לא ניתן לרשום את החלוקה החדשה בלי הגדרת החלק היחסי של כל בעל במגרשים – על פני הדברים בודאי שהחלוקה היא לפי יחס בעלות בתחום המגרשים לבניה למגורים. למרות האמור לעיל, מפנה הוועדה את הטענה לבדיקת השמאי היועץ של הוועדה.**

4. **לטענה כי מכיוון שהמתנגדים נכנסים עם חלקה 29 בשלמותה היה צריך להקצות זכויותיהם בנפרד וכי ההקצאה מגבילה את ביצוע התכנית בשל המושעא וכי בכל מקרה ההקצאה במושעא לא באה לידי ביטוי בפיצוי ע"י מתן זכויות נוספות – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.**

5. **לטענה כי לא מעוניינים להיות תלויים בהריסה ופינוי של חלקה 30 – לדחות את הטענה** - מדובר בתכנית אחת היוצרת איחוד וחלוקה, ועל מנת לתכנן באופן ראוי את יחידת הקרקע הנדונה יש להותיר את הסעיף על כנו. ראה בהרחבה תשובת הוועדה בפתיח ההחלטה לעיל.

6. **לבקשה שעורך התכנית יבחן חלופה אחרת לפיה ייבנו 4-5 בניינים, תוך הפרדת הבעלויות- לדחות את הטענה** - הועדה סבורה כי הבינוי המוצע בתכנית הינו ראוי ומנצל את הקרקע באופן מיטבי ובהתאמה לסביבה הבנויה והמתוכננת באזור, וכי הפתרון המוצע על ידי המתנגדים אינו במקומו מכיוון שיעמים באופן משמעותי ויגרום לצפיפות נתפסת גבוהה ללא הותרת מרחב פנוי על פני הקרקע.

7. **לטענה כנגד סעיף הסטייה ניכרת בהוראות התכנית – לדחות את הטענה** - הועדה סבורה כי בהתאם לדברי הועדה המקומית, שבסמכותה עפ"י חוק לתת הקלות, אין מקום בנסיבות האמורות להוסיף יח"ד בשטח התכנית והזכויות ממצות את ההיקף הראוי באזור. לפיכך, איסור סטייה ניכרת בתכנית תיוותר על כנה. פסיקת בית המשפט העליון מדברת על קביעת הוראות סטייה ניכרת גורפות ואין זה המצב בענייננו.

8. **לטענה כנגד סעיף 29 השולל אפשרות בניה מעבר ל- 50% למי שיתעכב במימוש הזכויות בשל מושעא, פינוי והריסה ועוד – לקבל את הטענה בחלקה** - ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ב) לעיל.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

9. לטענה כי בסעיף 19 ובתשריט לא נקבעו כללים למעבר כלי רכב באזור שצ"פ ושפ"פ וכי יש לקבוע עקרונות לחניות, שלבי ביצוע החניונים והמרתפים ודרכי הגישה אליהם וזיקת הנאה למעברים ורישומם בטאבו- עמדת הועדה המקומית היא כי מדובר במגרש אחד – ולכן הביצוע יתואם בין הבעלים במגרש - לקבל את הטענות בחלקן - לנושא השצ"פ – ישנן הנחיות של תכנית המתאר המקומית והיא הקובעת. לנושא השפ"פ – מדובר בתחום שאין בו בניה כלל ולא ברור מה מבקשים המתנגדים. התנאים המבוקשים על ידי המתנגדים הינם דבר הניתן בשיגרה לעת היתרי הבניה.

10. לטענה כי למגרשים הסמוכים לעורקים ראשיים יש מטלות אקוסטיות מוגברות ביחס למגרשים פנימיים ויש לגלם הוצאות אלו בזכויות נוספות – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.

11. לטענה כי עבור פינוי המכונות וסגירת המבנים בחזית חלקה 29 לצורך הרחבת הכביש הופר איזון מול חלקות אחרות שכן קיבלו פיצוי עברו הפינוי ולכן יש לתת פיצוי בזכויות – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.

12. לטענה כי ההקצאה במושעא מטילה מגבלות ביחס לאלו שלא מוקצים במושעא - הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף 3.ג. להלן.

4. בהיבט השמאי –

ככל שלא תתקבלנה תגובות לנושא התכנוני במועד האמור, על שמאי התכנית, בהנחיית לשכת התכנון לנושא לוחות הזמנים, לתקן את טבלאות האיזון וההקצאה בהתאם להחלטה התכנונית כאמור לעיל ובהתאם לאמור להלן:

א. על מנת להקל על דיון ענייני בנושא, הוועדה פונה לשמאי התכנית לתקן ולהתאים את טבלאות האיזון בהתאמה להחלטות התכנוניות כאמור לעיל וזאת תוך שימת לב לפרטים הבאים:

1. להציג עקרונות ופרמטרים מלאים לשומה ולקביעת מקדמי השווי (לרבות לסוגיית הפולשים, המושע, יצירת מגרשים נפרדים ויצירת זיקות הנאה, מחוברים קיימים ועוד).

2. להציג שווי במצב נכנס ובמצב יוצא וכן חלקים יחסיים של כל בעל זכותיו.

3. להציג את ההקצאות ורישומן על שם הבעלים באופן מפורט.

ב. הטבלאות המתוקנות וההתנגדויות בהיבט השמאי יועברו לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.

ג. לאחר העברת המלצות השמאי היועץ לוועדה, תכריע הועדה בטענות השמאיות.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

השתתפו ה"ה :

- גב' שלומית דוטן – גיסין,
- גב' רימה גנזל, נציגת שר משרד הבריאות
- מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור
- עו"ד מעין בן ארי, נציגת שר משרד המשפטים
- מר בני חיים, נציג שר משרד הבינוי והשיכון
- מר יואב צלניקר, נציג שר המשרד להגנת הסביבה
- גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות
- עו"ד גילת אייל, יועצת משפטית לועדה המחוזית
- גב' קארין טלמור, לשכת התכנון
- גב' אורית פילר, לשכת התכנון

נעדרו:

נציגת שר משרד להגנת הסביבה

מרחב תכנון מקומי : פתח תקוה

תכנית מס': פת/1268/66 ג

מטרות התכנית:

- תכנית זו באה לקבוע מסגרת תכנון להקמת שכונת מגורים בת 96 יחידות דיור באמצעות שינוי תכנית המתאר כדלקמן:
- א. שינוי יעוד מאזור מגורים בצפיפות בינונית לאזור מגורים ג', לשטח פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח ולדרך חדשה.
 - ב. שינוי ייעוד מדרכים לאזור מגורים ג', לשטח פרטי פתוח ושטח ציבורי פתוח.
 - ג. קביעת שטח לאזור לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
 - ד. קביעת הוראות והנחיות בניה ל- 96 יחידות דיור ב- 3 מבנים בגובה עד 10 קומות.

גושים וחלקות:

גוש 6376 חלקי חלקות: 95, 98
גוש 6376 חלקות במלואן: 15 - 16

השתתפו:

- עו"ד ישראל עטר, ב"כ שפע קוד בע"מ והל צוהר בע"מ.
מר הלל וורטהיימר, הל צוהר שפע קוד.
עו"ד הימלפרב יעקב, ב"כ המתנגדים.
מר חזי נחום, בעל קרקע.
גב' ציפי גלבר, ועדה מקומית.
אדר' דורון גולדווסר, עורך התכנית.
גב' נעמי ספיר, שמאית מקרקעין לתכנית.
מר אריה קמין, שמאי מקרקעין לתכנית.

החלטה:

א. רקע :

1. עיקרי הוראות התכנית הם קביעת שטח לשכונת מגורים בת 96 יח"ד, המהווה חלק מתכנון כולל לשכונת מגורים בת 452 יח"ד. שטח התכנית נמצא בן הרחובות המאירי, ולילינבלום בפ"ת.

התכנית מציעה כאמור, 96 יח"ד בשטח ממוצע של 110 מ"ר במבנים עד 10 קומות.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

2. לתכנית הוגשו 4 התנגדויות ע"י בעלי זכויות בשטח התכנית ו/או גובלים בה וכן התנגדות הועדה המקומית.

- עיקרי טענות בעלי זכויות בשטח התכנית: חלק מהמתנגדים טוענים כנגד שלילה קטגורית של סעיף סטייה ניכרת מהוראות התכנית; טענה כנגד סעיף המתנה הקמת יח"ד בהיקף העולה על 50% בהקמת המבנה ציבורי וכנגד סעיף המתנה איכלוס בפיתוח השצ"פ המרכזי בתכנית; טענה כנגד יצירת תלות בין שלושת התכניות (פת/ 1268 / 66 / א, להלן תכנית א', פת/ 1268 / 66 / ב- להלן תכנית ב', פת/ 1268 / 66 / ג – להלן תכנית ג') וכי ראיית השכונה כמקשה אחת לא עולה בקנה אחד עם פיצול ל- 3 תכניות וכי אין כל טעם לפיצול אם ממילא אישור תכנית אחת מותנה באישור התכניות האחרות; טענה כי אין קשר בין פיתוח התשתיות בין תכנית ב' לבין ג' וכי סביר יותר להתנות איכלוס בתכנית א' או ג' בגמר סלילת הכביש בין בנייני המגורים המתוכננים בשתי התכניות (ג' וא') וכי בתכנית ב' וא' יש הוראות להריסה של מבנים קיימים, בעיה שלא קיימת בתכנית ג' ולכן אין לעכבה; טענה כנגד הפליה בנושא מטלות להקמת חניון בתת הקרקע; טענה כנגד המקדמים שקבע השמאי; טענה כי יש צורך בפיצוי ותוספת יח"ד; טענה כי יש לשנות ו/או לבטל את סעיף השיפוי בתכנית.

- עיקרי טענות הועדה המקומית הם: טענה כי קיימת חלוקה לא שווה של צפיפות יח"ד והפרשות לצרכי ציבור בין התכניות וכי יש להגדיל את הצפיפות בתכנית א' ולהגדיל את שטחי הציבור בתכנית ג' (הנדונה) מבלי לפגוע ביח"ד המוקצות לבעלי הזכויות בתכנית ג' וזאת ע"י ביטול בניין מגורים ושינוי הבינוי והגבהתו.

- עיקר טענות עו"ד אורנה שגיב ב"כ בעלי זכויות מחוץ לשטח התכנית הם טענה כי התכנית פוגעת בזכויות הקיימות מתכנית מאושרת של המתנגדים לעניין מספר יח"ד, גובה הבניינים והשלכות הבינוי בתכנית שלפנינו על הבינוי של המתנגדים.

ב. מהלך הדיון הפומבי :

1. במהלך הדיון הוצגו עיקרי התכניות (א+ב+ג) בפני הועדה ע"י עורך התכנית מהם עלה כי מדובר במתחם תכנוני אחד שכיום קיימים בו שימושים של מלאכה ומגורים וכי הפיצול לשלוש תכניות נעשה מטעמים של בעלויות ועל מנת להקל את תהליך האיחוד והחלוקה. כמו כן הוסבר הקשר שבין המתחם הנ"ל לבין תכנית פת/ 1268 / 73 שבתוקף שממזרח לתכנית שלפנינו, לפיה מיועד השטח לאזור שצ"פ ושב"צ משולב, בהיקף נרחב.

2. הועדה שמעה את טענות המתנגדים לרבות הועדה המקומית וכן את תגובתה של הועדה המקומית למתנגדים.

3. אחת הסוגיות שעלו במהלך הדיון בהקשר לתכנית פת/ 1268 / 66 ג הנדונה היתה טענת הועדה המקומית כי קיים חוסר איזון בין ההפרשות הקיימות בתכנית הנדונה לבין שיעור ההפרשות המוצעות בתכנית ב' וא'. לפיכך, הציעה הועדה המקומית כי בתכנית הנדונה יוקצו 2 דונם לשטח ציבורי פתוח ובכך יוגדלו שיעורי הפרשות בתכנית לצרכי ציבור ל- 35%. כל זאת ללא פגיעה בהיקף יח"ד המוצע בתכנית, אך באופן שיחייב שינוי הבינוי כדלקמן: הבנין הצפוני הפנימי, מס' 8, גובהו יופחת מ- 10 קומות ע"ע ל- 8 קומות ע"ע, ובמקום שני הבניינים שלאורך רח' המאירי יוקם בניין אחד בן 16 קומות.

4. כמו כן ציינה נציגת הועדה המקומית כי יש לבטל את ההתניות לנושא היתרי הבניה והאכלוס בתכנית וכן את התליית מתן התוקף בין שלושת התכניות.

5. הועדה המקומית הגישה את עמדתה הכתובה בשלוש התכניות במהלך הדיון הפומבי וציינה כי שלחה את התגובה לחלק מהמתנגדים. מכל מקום הועדה המקומית הציגה את עמדתה בע"פ במהלך הדיון הפומבי לגבי כל ההתנגדויות שהוגשו.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

ג. החלטה :

הועדה בחנה את התכנית ושמעה את עמדות הצדדים. בפני הועדה מונחות טענות שהינן במישור התכנוני וכן טענות שהינן במישור השמאי. כפי שהובהר גם במהלך הדיון, ראשית תתייחס הועדה להיבט התכנוני ולאחריו להיבט השמאי ובהמשך יינתן מענה בהתנגדויות הפרטניות.

לפיכך מחליטה הועדה כדלקמן :

1. **בהיבט התכנוני** – הועדה סבורה כי התכנית הנדונה ראויה מבחינה תכנונית- סביבתית וזאת מהטעמים הבאים : מדובר בתכנית אשר מציעה שימושים שיש בהם משום שדרוג האזור מבחינה אורבנית ושימושי הקרקע הקיימים בו כיום. התכנית מציעה הגדלה של יח"ד תוך פינוי בתי מלאכה ושימושים בעלי פוטנציאל של מטרד סביבתי.

מעבר לכך, וכפי שטענה נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון, התכנית שלפנינו משתלבת עם מגמות הפיתוח של האזור כפי שמקודמת ע"י הועדה המקומית, להקמת שכונת מגורים בשילוב שטחי ציבור באזור. מגמה זו של התחדשות והגדלת היצע יח"ד מתיישבת עם הוראות תכנית המתאר הארצית תמ"א/ 35 ותכנית המתאר המחוזית תממ/ 21 / 3 לעניין הגדלת היצע יח"ד, עיבוי מרקם הבניה הקיימת, תוך ייעול משאב הקרקע. על רקע זה, בעיר פתח תקוה, שהינה מרכז משנה במטרופולין ת"א ובמיקום בו מוצעת התכנית מן הראוי שמדיניות זו תיושם.

עם זאת ולאור טענות המתנגדים לרבות התנגדות הועדה המקומית סבורה הועדה כדלקמן :

א. **התליית תוקף התכנית הנדונה במתן תוקף לתכנית א' ו-ב'** – במקור הוגשו שלוש התכניות כמקשה אחת במסגרת תכנית אחת. הפיצול שנערך בתכניות באישור הועדה המחוזית היה בעיקרו מטעמים של בעלויות רבות. לאחר ששמעה וועדת המשנה להתנגדויות את הצדדים, לרבות את עמדת הועדה המקומית בנושא לפיה מוצע להסיר את תנאי התלות במתן תוקף "ולתת לכל תכנית "יד חופשית" למימוש", סבורה הועדה כי יש מקום להסיר את התלות של מתן תוקף בין התכניות מהטעמים הבאים : ראשית, סבורה הועדה כי ריבוי הבעלים בתכניות והשוני במצב הקיים בשטח בין התכניות, יש להניח שעדיין יקשה מאוד על מימוש הזכויות כשהתכניות קשורות זו בזו. הועדה סבורה שדווקא בגלל זה של אישור התכנית, אפשרי יהיה לנתק אותן זו מזו, וזאת מתוך תקווה שקידומה של אחת מהן, יביא במהרה להסכמות בין בעלים בתכניות הסמוכות ולפיתוח האיזור כולו. כמו כן הושג, לדעת הועדה, איזון בין התכניות בנושא ההפרשות לצרכי ציבור, כפי שמוסבר בהחלטה בתכנית פת/ 1268 / 66, ג, שם מוצע להגדיל את השצ"פ ב- 2 דונם. ביטול התליית התוקף בין התכניות מותנה איפוא באישור שמאי הועדה המחוזית בעניין זה.

בנוסף, ובהתאם לדברי נציגת הועדה המקומית, מחליטה הועדה כי כנגד ביטול ההתליה האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקווה, יבחן כל בקשה להיתר אל מול השימושים הקיימים בשטח והתניות בהתאם. יש להוסיף סעיף בנושא זה בהוראות התכנית.

ב. **התניית היתר הבניה להקמת יח"ד מעבר ל- 50% מסה"כ יח"ד בתכנית בהקמת שב"צ בתכנית פת/ 1268 / 73 – לקבל את הטענה** -הועדה, לאחר ששמעה את המתנגדים ואת הסברי נציגי הועדה המקומית, סבורה כי יש מקום להיענות לבקשה וזאת מהטעמים הבאים : לאור מתן התוקף לתכנית פת/ 1268 / 73, בה מאושרים שטחים נרחבים של שב"צ ושצ"פ, אשר הוקצו על בסיס פרוגרמתי מפורט, הרי שסביר להניח כי אלו יתוכננו בקפידה ע"י הועדה המקומית בהתאם לצפי האכלוס של האזור ולצרכי האוכלוסייה הקיימת וזו שצפויה להשתכן בו. התכנית הנדונה הינה ביוזמת הועדה המקומית ; הועדה המקומית בתגובתה הודיעה כי לפי הפרוגרמה של העירייה אשר הוכנה בראיה רובעית, השב"צ בתכנית פת/ 1268 / 73 מיועד לבתי ספר, מוסדות אשר יוקמו בעת הצורך לכך ; העירייה ביקשה לציון כי

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

כבר הוכיחה את עצמה בכל הפרויקטים החדשים בצפון העיר ששטחי ציבור מוקמים גם ללא הנחיה תקנונית. על רקע זה סבורה הועדה כי הועדה המקומית מתכוונת ויכולה למלא חובתה ותפעל באחריות להבטחת שירותי ציבור נאותים. כמו כן מבקשת הועדה לאמץ בחלקה את המלצתה של הועדה המקומית לעניין מבני הציבור ולשנות את הסעיף בהוראות התכנית כדלקמן: פיתוח השטח למבני הציבור (זה במקור מתייחס לשטח הגדול בתכנית פת/ 1268 / 73, אך יש גם ש"צ קטן בתכנית) כך שהחלטת הועדה היא להתייחס לכלל שטחי הציבור יעשה בד בבד עם פיתוח השכונה ועפ"י הצרכים הפרוגרמטיים הנדרשים, והאילוצים בשטח".

ג. **שינוי התניית האיכלוס בפיתוח הש"פ – לדחות את הבקשה** - הועדה סבורה כי חשוב להבטיח את שטחי הציבור הפתוחים בכל תכנית כך שינתן מענה הולם לדיירים פוטנציאליים, כחלק מהשירותים הציבוריים המוצעים בסביבתם המיידית. לפיכך, ההתניה לאיכלוס המבנה הראשון בתכנית תיוותר פיתוח הש"פ המוצע במסגרתה. למען הסר ספק, עם ההפרדה בין התכניות, הרי מדובר על הש"פ בתכנית שלפנינו בלבד.

ד. **לבקשה לקביעת השטח העיקרי של יח"ד והצגת חלוקת השטחים ומספר יח"ד בכל בנין ומגרש בהוראות התכנית ולקביעת השטח העיקרי הממוצע של יח"ד ל- 110 מ"ר - לקבל את הבקשה** - בהוראות התכנית יש לפרט את שטחי הבניה לכל מגרש ולכל בניין. וכן לרשום על פי החלטת הוועדה המחוזית לעת הפקדת התכנית כי שטח דירה ממוצע יהיה – 110 מ"ר. יש לתקן את הוראות התכנית בהתאם.

ה. **בנושאים הבאים מבקשת הועדה להכניס שינויים בתכנית לאור עמדות המתנגדים ותגובת הועדה המקומית אשר מחייבים פרסום הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה כדלקמן:**

1. **לבקשה להגדיל את שטחי הציבור הפתוחים בתכנית ולשנות את הבינוי בתכנית כפי שהוצג ע"י נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון** - הועדה שוקלת לאמץ את עמדתה של הועדה המקומית. הועדה סבורה כי יש מקום להגדיל את השטחים הציבוריים הפתוחים בתכנית שלפנינו ב- 2 דונם. הגדלת הש"פ גם תתרום לשיפור ושידורג איכות הסביבה והיקף השטחים הפתוחים המוצעים לדיירי הפרויקט וגם יש בה משום יצירת איזון עם שיעורי ההפרשות הקיימות בתכניות א' וב'. תוך הפרדת אישור התכנית והתניות אחרות אלו מאלו. לנושא הבינוי, סבורה הועדה כי הצעת שינוי הבינוי לשני בניינים במקום שלושה, תוך הנמכת מבנה אחד ל- 8 קומות ע"ע + חדרי גג/ פנטהאוז והגבהת המבנה השני ל- 16 קומות ע"ע + חדרי גג/ פנטהאוז מותירה מרחב גדול יותר ביניהם, תורמת ליצירת "צפיפות נתפסת" נמוכה יותר, כאשר הבינוי הגבוה משתלב עם מיקומו והבינוי שהולך ונבנה לאורך רח' המאירי.

2. **הקלה לנושא תנאי להיתר בניה – סלילת הדרך בין תכנית ב' לתכנית ג' - קביעת כניסה נפרדת להימלפרב – הוועדה סבורה כי ניתן לעשות זאת בדרך של זכות מעבר שיוסדר במסגרת הבקשה להיתר. לא יאושר אכלוס הבניין הראשון בין השניים ללא סלילת חלק הדרך על פי הוראות התכנית כאמור. יש להוסיף התנייה זו להוראות התכנית.**

3. **המשך פעילות השימושים החורגים – פעילות שימוש חורג בשטח התכנית** תוגבל ל- 9 חודשים ממתן תוקף לתכנית הנדונה. הוועדה סבורה כי זמן זה הוא ראוי גם כדי להביא להוצאתם של השימושים החורגים בצורה הוגנת וגם להביא לסיום הפעילות שלהם כדי לאפשר את מתן היתרי הבניה במקום.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

4. **פינוי הפולשים** - מבחינה תכנונית, לא רואה הועדה מצב אפשרי בו יוקמו מבני מגורים חדשים בסמיכות לפולשים ו/או שימושים חורגים. זאת ועוד, קיימת חשיבות לראות את התכנית הנדונה המוצעת כנבנית במקשה אחת ועל מנת לשמור על שוויוניות בין בעלי הזכויות ייקבע בהוראות התכנית כי:
- א. לא יוצאו היתרי בניה טרם פינוי הפולשים בכל שטח התכנית. (למען הסר ספק – תכנית א')
- ב. תתוסף התניה בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בניה ראשון בתכנית כולה, פינוי הפולשים מכל שטח התכנית.
5. **שימור העצים שבשטח התכנית** – לדברי נציגת המועצה לשימור מבנים ואתרים בשטח קיימים אקליפטוסים וגרוילאות הראויים לשימור. לפיכך, וככל שבתכנית הנדונה קיימת צמחיה שיש לשמרה, יש לפעול, ככל הניתן, להותרתם במיקומם בשטח ו/או העברתם לשצי"פ. יש להוסיף תנאי להיתר בניה ראשון בתכנית – הכנת סקר עצים המיועדים והאפשריים לשימור על ידי אדריכל נוף מטעם עיריית פתח תקווה והכנת הנחיות בהתאם כתנאי להיתרי הבניה.
6. **ביצוע סקר קרקע כתנאי למתן תוקף בתכנית** – לנוכח השימושים הקיימים כיום בשטח התכנית ועל מנת להבטיח תנאים סביבתיים ראויים ליעודים המוצעים ובפרט ייעוד המגורים בתכנית הנדונה, מחליטה הועדה כי תנאי למתן תוקף לתכנית – ביצוע סקר זיהום קרקע ראשוני שיערך בהנחיית המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו. הנחיות תוצאות הסקר, במידת הצורך יוטמעו בהוראות התכנית לעת מתן תוקף.
- הועדה מבהירה בזאת כי בכל השינויים בסעיף ה' לעיל שהיא מבקשת לאמץ כאמור לעיל אין כדי שינוי מהותי ביעודים והתכליות המוצעים בתכנית המופקדת ולפיכך ובניגוד לטענת חלק מהמתנגדים אין מקום להפקדה מחדש של התכנית בגין הכנסת השינויים.
- ו. **שליחת הודעות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה** - לאחר תיקון התכנית בהתאם לאמור בסעיפים ב' –ה' לעיל, על הועדה המקומית לשלוח הודעות לפי סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה לכל מי שעלול להיפגע מהכנסת השינויים האמורים בסעיפים ה'6-1 לעיל בלבד, אותם שוקלת הועדה לאמץ. לפיכך ההודעות לפי סעיף 106 (ב) יישלחו לכל הבעלים בתחום התכנית, לכל המתנגדים ולמען הסר ספק גם לבעלי זכויות ממערב לרח' המאירי. לאלו תינתן אורכה של חודש ימים לעיין במסמכיה המתוקנים של התכנית ולהגיש תגובתם הכתובה, ככל שימצאו לנכון, לוועדה המחוזית עם העתק לוועדה המקומית.
- ז. ככל שלא תתקבלנה תגובות בנושא התכנוני, יקודם הנושא השמאי כמפורט בסעיף 3 להלן:
- ח. ככל שתתקבלנה תגובות לפי סעיף 106 (ב) תדון בהם הועדה בתום המועד המפורט לעיל. רק לאחר סיום הכרעתה התכנונית בתכנית, יקודם ויוסדר הנושא השמאי, כמפורט בסעיף 3 להלן.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

2. להלן מענה לטענות הספציפיות של המתנגדים:

התנגדות הועדה המקומית פתח תקוה -

לטענה כי חלוקת התכנית לשלוש תכניות גרמה לחלוקה לא שווה של הזכויות והמטלות (צפיפות לדונם רשום: א' – 13.04, ב' – 17.07, ג' – 16.82. הפרשה לצרכי ציבור – א' – 43%, ב' – 34.8%, ג' – 0.5%) וכי יש להגדיל את שטחי הציבור בג' מבלי לפגוע ביח"ד המוקצות לבעלי הזכויות באופן הבא: הבנין בו מוצעות 34 יח"ד יהיה בן 8 קומות, כך שאת עודף הקומות ניתן לנצל בצורה מושכלת יותר ולתקן את התכנית לשני בניינים בני 48 יח"ד כל אחד, בני 12 קומות + חדרי גג/ פנטהאוז בדומה לבינוי בתכניות האחרות – לקבל את הבקשה - בקשת השינוי שהוצעה ע"י נציגת הועדה המקומית במהלך הדיון הפומבי היתה שונה מהבקשה לעיל. הועדה שוקלת לאמץ את הבקשה כפי שהוצגה במהלך הדיון, ראו מענה בסעיף ג.1.ה.1 לעיל.

התנגדות עו"ד אורנה שגיב, בשם חברת אמיר נאמנות, בעלת זכויות בחלקות 212 ו- 213 בגוש 6376 וחלקות נוספות, ממול לשטח התכנית -

לטענה כי התכנית פוגעת בזכויות הקיימות מתכנית מאושרת של המתנגדים לעניין מספר יח"ד, גובה הבניינים והשלכות הבינוי על הבינוי ממול – לדחות את הטענה - הועדה סבורה כי המרחק בין הבינוי המוצע לבין שטח ותכנית המתנגדים רחוק מאוד ולפיכך קיים מרחק ניכר ואין ממש בטענות המתנגדת לעניין השלכות הבניה והפגיעה בזכויות המתנגדת. מה גם שהתכנית של המתנגדים עדין לא הגיעה לדיון בועדה המחוזית.

התנגדות עו"ד הימלפרב, בשם בעלי מחצית חלקה 16 בגוש 6376 -

1. לטענה כנגד טבלת ההקצאות ולכך שאין תשלומי איזון בגין הפגיעה בזכויות – הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו סעיף ג.3 להלן.
2. לטענה כי למתנגד הוקצה בנין מס' 9 בו כל החניות מחויבות בחניה תת קרקעית וזאת בניגוד לבנין 8 וכי אילוץ זה לא נלקח בחשבון בטבלאות ההקצאה והאיזון וכי יש לחלק את המטלה בין שני הבעלים של חלקה 16 ו/או תשלומי איזון – לנושא החובה של חניות בתת הקרקע, הרי שהתכנית לא קבעה כי זו תחול על בנין מס' 9 בלבד. הועדה מבהירה כי חובה זו תחול על שני המגרשים באופן שווה. לנושא הטבלאות, הטענה הינה שמאית ולפיכך, ראו מענה בהמשך החלטה זו, סעיף ג.3 להלן.
3. לטענה כנגד סעיף 29 לעניין התניית אכלוס בפיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים – לקבל את הטענה. ראו מענה בסעיף ג.1.ג. (ג) לעיל.

התנגדות עו"ד נמדר בשם שפע קוד והל צוהר בנין והשקעות -

1. לטענה כי יש לתקן את סוף סעיף 14 בו מופיע פעמיים יירשמו על שם העירייה – לקבל את הטענה -יש למחוק את הכפילות בסעיף.
2. לטענה כנגד סעיף סטייה ניכרת המנוגד לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) תשס"ב ובפרט לסעיפים 8-9, הקובעים כי בקשה להקלות של תוספת קומות ויח"ד במגבלות הקבועות בתקנות, אינה מהווה סטייה ניכרת וניתן להגיש בגינן בקשות להקלה ובפרט במקרה בו בנייני התכנית הנדונה הם בני 10 קומות ובניינים המוצעים בתכניות א/ וב' הם של 12-13 קומות וכי כל שניתן יהיה לתרום להשתלבותם מבחינת הגובה ולטענה כי 20% תוספת יח"ד קטנות יתאים למשפחות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

צעירות שיעברו לעיר – לדחות את הטענה - הועדה סבורה כי בהתאם לדברי הועדה המקומית, שבסמכותה עפ"י חוק לתת הקלות, אין מקום בנסיבות האמורות להוסיף יח"ד בשטח התכנית והזכויות ממצות את ההיקף הראוי באזור. לפיכך, איסור סטייה ניכרת בתכנית יוותר על כנו ככל שטענו גם כאן לעניין בן יקר גת, להוסיף: פסיקת בית המשפט העליון מדברת על קביעת הוראות סטייה ניכרת גורפות ואין זה המצב בענייננו.

3. **לטענה כנגד סעיף 29 בהוראות התכנית הפוגע בקניין המתנגדים בשל התניית היתרי בניה בבניית שב"צ ומכיוון שקיימים 3 בניינים כל הקודם יזכה – לקבל את הטענה -** ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ג) לעיל.

4. **לבקשה כי מאחר וקיימים 3 בניינים לשם איכלוס של 50% מהדיירים (48 דירות) יש לתת היתר להקמת שני בניינים לפחות – לקבל את הטענה בחלקה -** ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ב) לעיל לעניין ביטול ההתניה של הקמת שב"צ, להוצאת היתר בניה ליח"ד שמעבר ל- 50% איכלוס.

5. **לטענה כנגד סעיף 29 לעניין פיתוח השצ"פ כתנאי להיתר בניה – לקבל את הטענה -** ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (ג) לעיל.

6. **לטענה כנגד סעיף 30 המתנה תוקף לתכנית בתוקף לשתי התכניות ב' וא' וכי ראיית השכונה כמקשה אחת לא עולה בקנה אחד עם פיצול ל- 3 תכניות וכי אין כל טעם לפיצול אם ממילא אישור תכנית אחת מותנה באישור התכניות האחרות – לקבל את הטענה -** ראו מענה בפתיח החלטה זו סעיף ג.1. (א) לעיל.

7. **לטענה כי אין קשר בין פיתוח התשתיות בין תכנית ב' לבין ג' וכי סביר יותר להתנות איכלוס בתכנית א' או ג' בגמר סלילת הכביש בין בנייני המגורים המתוכננים בשתי התכניות (ג' וא') וכי בתכנית ב' וא' יש הוראות להריסה של מבנים קיימים, בעיה שלא קיימת בתכנית ג' ולכן אין לעכבה –** ראו מענה בסעיף ג.1. (א) לעיל.

3. בהיבט השמאי –

ככל שלא תתקבלנה תגובות לנושא התכנוני במועד האמור, על שמאי התכנית, בהנחיית לשכת התכנון לנושא לוחות הזמנים, לתקן את טבלאות האיזון וההקצאה בהתאם להחלטה התכנונית כאמור לעיל ובהתאם לאמור להלן:

א. על מנת להקל על דיון ענייני בנושא, הוועדה פונה לשמאי התכנית לתקן ולהתאים את טבלאות האיזון בהתאמה להחלטות התכנוניות כאמור לעיל וזאת תוך שימת לב לפרטים הבאים:

1. להציג עקרונות ופרמטרים מלאים לשומה ולקביעת מקדמי השווי (לרבות לסוגיית הפולשים, המושע, יצירת מגרשים נפרדים ויצירת זיקות הנאה, מחוברים קיימים ועוד).

2. להציג שווי במצב נכנס ובמצב יוצא וכן חלקים יחסיים של כל בעל זכויותו.

3. להציג את ההקצאות ורישומן על שם הבעלים באופן מפורט.

ב. הטבלאות המתוקנות וההתנגדויות בהיבט השמאי יועברו לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.

ג. לאחר העברת המלצות השמאי היועץ לוועדה, תכריע הועדה בטענות השמאיות.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

השתתפו ה"ה :

- גב' שלומית דוטן – גיסין,
- גב' רימה גנזל, נציגת שר משרד הבריאות
- מר שלמה אלימלך, ראש המועצה גן רווה, נציג ציבור
- עו"ד מעין בן ארי, נציגת שר משרד המשפטים
- מר בני חיים, נציג שר משרד הבינוי והשיכון
- מר יואב צלניקר, נציג שר המשרד להגנת הסביבה
- גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות
- עו"ד גילת אייל, יועצת משפטית לוועדה המחוזית
- גב' קארין טלמור, לשכת התכנון
- יו"ר ועדת המשנה להתנגדויות
- (חברה)
- (חבר)
- (חברה)
- (משקיף)

נעדרו:

נציגת שר משרד להגנת הסביבה.

תכנית מס': מח/150/1 – מחלף שפירים "חנה וסע"
(דיון פנימי, ועדת משנה להתנגדויות מיום 16.3.08)

החלטה:

עיקרי הוראות התכנית הם שינוי שלבי הביצוע הקובעים בתכנית מח/150 - מתחם "חנה וסע" הסמוך למחלף "שפירים", שהינה תכנית מאושרת, כך שניתן יהיה להפעילו גם ללא הקמת תחנת הרכבת וקביעת הוראות בניה לביצוע.

מתחם "חנה וסע", כמאושר בתכנית מח/150 הינו מתחם תחבורתי משולב הכולל אזורי חניה לרכב, תחנת רכבת, הסדרת הסתעפויות, מחלפים וכד' - וכל זאת על מנת להפעיל נתיבי תנועה מהירים בדרך מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים ועד בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. הנתיבים המהירים נועדו לשמש הן את התחבורה הציבורית והן כלי רכב פרטיים בעלי תפוסה גבוהה. ככל שיוותר עודף קיבולת, יישמשו הנתיבים המהירים כ"נתיבי אגרה" לרכבים פרטיים.

התכנית הנדונה מהווה כאמור שינוי לתכנית מח/150, שהינה תכנית בתוקף המתנה את פתיחת חניון "חנה וסע" בהקמת תחנת רכבת וזאת על פי החלטת ועדת משנה לעררים של המועצה הארצית על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות למתן תוקף לתכנית מח/150 מתאריך 08.11.04. התכנית הנדונה מח/150/1 מציעה כאמור, ביטול ההתניה בין הקמת תחנת הרכבת לבין פתיחת החניון .

להלן עיקרי השתלשלות תכנית מח/150 ותכנית מח/150/1 :

1. בישיבתה מתאריך 07.09.03 החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לתת תוקף לתכנית מח/150. על החלטה זו הגישה עמותת אדם, טבע ודין ערר בפני ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.
2. ועדת המשנה לעררים החליטה בתאריך 08.11.04 לתת תוקף לתכנית מח/150 ובתנאי כי ישונו סדרי השלבויות האמורים בסעיף 18.4 בתכנית כך שביצוע החניון יקדם לביצוע הנתיב המהיר וכי אין להפעיל את החניון אלא לאחר שתושלם בניית תחנת הרכבת. עוד קבעה ועדת המשנה לעררים כי השימוש בנתיב התחבורה הציבורית לרכב המסיע מעל ארבעה נוסעים יהיה בחינם, תדירות יציאת ה"שאטלים" לא תפחת מחמש דקות לשני היעדים במרכז ת"א סובב קריה ומתחם הבורסה. כמו כן, קבעה כי המהירות לא תפחת מ-70 קמ"ש, הכל, כדי להבטיח מתן שירות מירבי באמצעות התחבורה הציבורית. בהנחיות אלו ושינוי ההתניה ראתה ועדת המשנה לעררים משום הנחיות שיבטיחו מתן עדיפות לתחבורה ציבורית בנתיב המהיר ובפרויקט בכללותו, באופן שתובטח פעולת הנתיב המהיר ומתחם חנה וסע כמקשה אחת, כמסוף תחבורה משולב, ותובטח הקמת תחנת הרכבת.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ועדת משנה להתנגדויות

פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

3. טרם פרסום תכנית מח/ 150 למתן תוקף, הגישו יזמי התכנית, חברת נתיבי איילון בקשה לשנות את השלביות שנקבעה כאמור לעיל. לישיבת הועדה המחוזית מתאריך 20.12.04 הגיעו שר התחבורה ונציגי משרד התחבורה והציגו את עמדתם בתכנית לפיה אין מקום להתנות את תחילת הפעלת הפרויקט בהקמת תחנת הרכבת וזאת מטעמים כלכליים, תפעוליים, תחבורתיים ותכנוניים רב שנתיות של רכבת ישראל, וכי במקום הקמה והפעלה בו זמנית של תחנת רכבת עם שאר מרכיבי הפרויקט, יש לקבוע הוראה המאפשרת למשרד התחבורה להחליט, בהמשך, על עיתוי הקמתה והפעלתה של תחנת הרכבת במתחם זה.
4. בישיבתה מתאריך 20.12.04 ולאחר ששמעה את הצגת הדברים על ידי שר התחבורה וגורמים מטעמו סברה הועדה המחוזית כי יש מקום לשנות את שלבי הביצוע כפי שנקבעו ע"י מוסדות התכנון בכל הנוגע להקמת תחנת הרכבת, וביצוע חניון החנה וסע והנתיב המהיר, כך שהשלמת בניית תחנת הרכבת לא תהווה תנאי להפעלת החניון והנתיב המהיר.
- כמו כן החליטה הוועדה המחוזית במליאתה כי על מנת שתינתן העדפה מהותית של התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי, יש לקבוע בהוראות התכנית הנחיות כאמור בהחלטת ועדת המשנה לעררים והנחיות נוספות שנקבעו לרבות העברת דיווח לועדה המחוזית בתום שנה להפעלת הפרויקט על נתוני הביקוש והשימוש בחניון, בנתיב האגרה ובשטחים, והצפי ביחס להפעלת תחנת הרכבת במקום. בנוסף, קבעה הועדה כי עם הוספת מסילה שלישית בקו לוד ת"א תוקם תחנת רכבת במקום. עוד קבעה הועדה כי תיערך בחינה של היועצת המשפטית של הוועדה, בדבר ההליך הסטטוטורי - משפטי הנדרש לקידום המלצות אלו.
5. בתאריך 3.1.05 החליטה הועדה המחוזית, על פי בקשת משרד התחבורה לתת תוקף לתוכנית מח/150, שבה הוטמעו ההתניות כפי שהתקבלו בהחלטת ועדת המשנה לעררים מיום 8.11.04. בקשת משרד התחבורה היתה שלא לקדם בשלב זה את בקשתם שהוצגה בוועדה המחוזית מתאריך 20.12.04, וכי משרד התחבורה מבקש לגבש את עמדתו ביחס לנושא עיתוי הקמת תחנת הרכבת, רק לאחר שהתכנית תפורסם למתן תוקף.
6. בתאריך 19.9.05 דנה מליאת הועדה המחוזית בתוכנית מח/150 והחליטה כי לא הוצגו בפניה הנתונים הנדרשים לצורך הכרעה בתוכנית ומידע לעניין הקושי שבהקמת תחנת הרכבת וכי יש לקבל נתונים נוספים, כפי שפורטו בהחלטתה. בישיבה נוספת שקיימה מליאת הועדה בתכנית בתאריך 05.12.05 נקבע כי מאחר ולמליאת הועדה המחוזית לא הוצגו לוחות זמנים להגשת התוכניות לתוספת המסילות ולא למימושן בפועל, ואף הובהר לה שתוספת מסילות כזו אינה בתכנון בשלב כלשהו ע"י חברת רכבת ישראל, סבורה מליאת הועדה המחוזית כי לא הובטחה הקמת תחנת הרכבת במקום, וכי ללא התניה כלשהי בדבר שלביות בהקמת התחנה והפעלתה, האופק להקמתה אינו ברור. לאור זאת, החליטה מליאת הוועדה המחוזית כי משלא נמצאה דרך סטטוטורית להבטיח את הקמת התחנה בפועל בדרך אחרת מזו שנקבעה בהחלטת ועדת הערר, (אשר חייבה את הקמת תחנת הרכבת בלוחות זמנים קצרים), הרי ששינוי שלבי הביצוע אשר נקבע ע"י ועדת הערר כאמור לעיל, מעמיד בספק את הקמת תחנת הרכבת בפועל ולפיכך, החליטה מליאת הוועדה המחוזית כי אין לשנות את שלביות הביצוע כפי שנקבעה ע"י ועדת הערר בתוכנית מח/150, ודחתה את התכנית.
7. על החלטה זו של מליאת הוועדה הוגש ערר על ידי חברת נתיבי איילון למועצה הארצית. בתאריך 2.7.06 קיימה ועדת הערר שליד המועצה הארצית (בפורום שונה מזו שנה בתאריך ה- 08.11.04) דיון בערר. ועדת המשנה לעררים קיבלה את נימוקי העוררת והחליטה על הפקדת התכנית. על החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית על ידי "אדם טבע ודין". בחודש נובמבר 2006 ניתנה החלטה בבית המשפט המאשרת הסכם פשרה בין הצדדים לפיה וועדת המשנה להתנגדויות תשקול את התנגדות אט"ד "בלב פתוח ונפש חפצה" ולא יהיה בכך שהמועצה הארצית, שהיא מוסד התכנון המצוי גבוה יותר בהיררכיה התכנונית מהוועדה המחוזית כדי למנוע החלטה של וועדת המשנה להתנגדויות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

- לרבות החלטה אחרת. לפיכך, בישיבת מליאת הועדה מתאריך 18.09.06 הוחלט כי לכשיוגשו תכניות מתוקנות ללשכת התכנון, תופקד התוכנית להתנגדויות הציבור.
8. בתאריך 26.02.07 פורסם ברשומות דבר הפקדת תכנית מח/150, המציעה כאמור, ביטול שלביות בין הפעלת נתיב האגרה והקמת תחנת הרכבת.
9. בדיון הפומבי בתאריך 10.9.07 שמעה ועדת המשנה להתנגדויות את המתנגדים – אדם טבע ודין, את נציגי חברת נתיבי איילון, שהינה עורכת התכנית ואת נציגת לשכת התכנון המחוזית תל אביב, שביקשה להצטרף לדיון הפתוח. נציגי רש"ת לא נכחו בדיון ולפיכך התנגדותם הוקראה.
- במהלך הדיון ביקשו היזמים לאפשר קיומו של משא ומתן בינם ובין רכבת ישראל. אולם בתאריך 14.06.07 התקבל מכתב מיוזמי התכנית לפיו הם מבקשים שלא להמתין בהתאם לבקשתם המקורית, למשא ומתן שלהם עם רכבת ישראל וכי הם מבקשים להכריע בתכנית.
10. בהחלטתה מתאריך 10.6.07 החליטה וועדת המשנה להתנגדויות, ולאחר שפירטה את כל השתלשלות העניינים בהחלטות הוועדה כאמור, לפנות לכל הגורמים: חברת נתיבי איילון, משרד התחבורה, רכבת ישראל ולשכות התכנון המחוזיות – מרכז ות"א, על מנת לבצע את התיאומים הנדרשים אשר יאפשרו שלבים והתניות בין פיתוח החניון, הנתיבים, מסילת הברזל ותחנת רכבת – מרכיבים, שבראיה תכנונית כוללת, כל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד שאי אפשר בלעדיו וזאת במטרה להציע פיתרון ישים ומתואם לגודש התחבורה בכניסה וביציאה למטרופולין ת"א ממזרח.
11. בתאריך 22.1.08 התקבל מכתבו של אדר. שמאי אסיף מנהל מינהל התכנון אשר אישר את דבר הדיונים בין כל הגורמים כפי שהתקיימו במינהל התכנון וכן על כך שבהיותו של חניון החנה וסע מרכיב חשוב ומשמעותי ביותר בפתרון התחבורתי הכולל והמשולב שמטרתו לשחרר את הגודש התחבורתי בכניסה למטרופולין תל אביב - מוצא מינהל התכנון כי ישנה חשיבות רבה בתזמון ובעיתוי סיום ביצוע החניון והנתיב המהיר מאחר ושני מרכיבים אלו כרוכים זה בזה, ומכיוון שנערכו כל התיאומים שנתבקשו, בין גורמי התחבורה השונים ובין נציגי המחוזות תל אביב ומרכז, בהתאם להחלטת וועדת המשנה להתנגדויות כאמור לעיל, ומכיוון שהקמת תחנת הרכבת מעוגנת בתכנית מח/150, הרי שאין תועלת אמיתית בהתנייה המחייבת הקמת תחנת רכבת ועדיף לבטלה. רוצה לאמר – לאשר את התכנית העומדת לפנינו.
- לאור האמור לעיל, ובהסתמך על כל חוות הדעת והדיונים בין הגורמים השונים האמונים על ביצוע הפרויקט מחליטה הוועדה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את התכנית שמטרתה העיקרית היא ביטול תנאי הקמת תחנת הרכבת לפתיחת החניון. וזאת מתוך הבנה כי גם ללא פתיחת קו הרכבת ותחנת רכבת בתחום החניון לעת הזאת, אין בה כדי לבטל את הרעיון העיקרי, של יצירת מערך כניסה לרכב ציבורי יעיל בנוסף לרכב הפרטי העובר בנתיבי איילון, ועל ידי כך להוריד את כמות כלי הרכב הפרטיים הנכנסים למטרופולין ממזרח מצד אחד, ולהעלות את מספר האנשים המגיעים בתחבורה ציבורית ממזרח מצד שני. למען הסר ספק, אין בכך כדי להוריד מחשיבות מסילה נוספת לאורך נתיבי איילון ואפשרויות עצירה נוספות לרכבת גם בתחום איזור החניון המדובר.

לאור האמור לעיל מחליטה הוועדה לתת תוקף לתכנית ולאשרה כפי שהיא.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

תשובות פרטניות להתנגדויות:

התנגדות אדם טבע ודין:

א. לנושא הדרישה לבטל את התכנית ולהשאיר את ההתניה לתזמון פתיחת תחנת הרכבת עם פתיחת החניון - **לדחות את הבקשה** - הוועדה סבורה כי עשתה כל שלעיל ידה להביא לתאום בין כל הגורמים לנושא תזמון פתיחת תחנת הרכבת במקום. הוועדה שוכנעה כי לאחר כל התאומים בין כל הגורמים, ולאחר שהוסבר לה על ידי מנהל מינהל התכנון כי אין הצדקה לכרוך בין פתיחת החניון ובין פתיחת תחנת הרכבת, הוועדה מחליטה כאמור לקבל את הסיכומים בין הגורמים היזמיים ובין גורמי התכנון ולאשר את ביטול ההתניה האמורה שהינה המטרה העיקרית של התכנית.

ב. **לגבי הצעת אט"ד כפי שהעלתה בדיון הפומבי לאפשר להפחית את תפוסת הרכבים שייסעו בנתיב האגרה – לדחות את הבקשה** - הוועדה סבורה כי בנוסף על כך שאין זה מעניינה של תכנית זו, הרי שההצעה של אט"ד להפחית את תפוסת הרכבים שייסעו בנתיב האגרה חוטאת למטרה של הפחתת גודש ותגרום לתוצאה ההפוכה והיא תוסיף על יצירת עומסים של רכבים פרטיים בכניסה לת"א.

התנגדות רשות שדות התעופה:

לטענה כי יש להוסיף את הוראות תמא/2/4 להוראות התכנית לנושא הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה של נמל תעופה בן גוריון המטיל סביבו וכן לגבי אי התאמות כביכול בין מערכת הדרכים בתמא/2/4 א' ותכנית מח/112 – מחלף בן גוריון – מחלף לוד – לדחות את הטענה - הוועדה מוחה על כך כי רשות שדות התעופה מתנגדת באופן סידרתי לכל תכנית סביב נמל התעופה בן גוריון מבלי לבדוק את תוכנן של התכניות. אין בכל טענות רשות שדות התעופה בהתנגדותה לתכנית כל קשר מטרת התכנית והוראות התכנית שהינן רק לנושא שינוי תזמון פתיחת תחנת הרכבת בתחום החניון.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
ועדת משנה להתנגדויות
פרוטוקול ישיבה מספר: 2008009 לתאריך ישיבה מיום 16.3.2008

השתתפו ה"ה :

- גב' שלומית דוטן – גיסין,
- גב' רימה גנזל, נציגת שר משרד הבריאות
- מר בני חיים, נציג שר משרד הבינוי והשיכון
- מר יואב צלניקר, נציג שר המשרד להגנת הסביבה
- גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת משנה להתנגדויות
- עו"ד גילת אייל, יועצת משפטית לוועדה המחוזית
- גב' קארין טלמור, לשכת התכנון
- יו"ר ועדת המשנה להתנגדויות
- (חברה)
- (משקיף)

נעדרו:

- נציגת שר משרד להגנת הסביבה
- נציג ציבור
- נציגת שר משרד המשפטים

תכנית רצ/1/24 – הסרת התנגדות
(דיון פנימי, ועדת משנה להתנגדויות מיום 16.3.08)

רקע:

התכנית עניינה תיקון והסדרת יעודי הקרקע בשכונת קריית שמחה בהסכמת הבעלים, כפי שנקבעו בתכנית המקורית.

בתאריך 30.10.07 דנה ועדת משנה ב' ולאחר ששמעה את נציגת הועדה המקומית, מחליטה לאשרר החלטותיה להפקדת התוכנית מיום 16.10.01, ועל יזם התוכנית למלא את תנאי הפקדת התוכנית תוך 30 יום. באם בתום 30 יום לא תופקד התוכנית, התוכנית תבוטל מידית.

התכנית הופקדה ופורסמה בתאריך 20.12.07.

בתאריך 17.2.08 הוגשה התנגדות ע"י חיים וקלמנס צפה.

בתאריך 20.2.08 הוגש מכתב ההתנגדות כאמור ובו צוין כי תצהיר ההתנגדות שהוגש מבוטל.

לאור האמור לעיל ובכפוף להסרת ההתנגדות, ובכפוף לתיקונים טכניים שיינתנו ע"י לשכת התכנון, מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית.